

Aula 21 - Prof. Murilo Marques

*PC-PR - Ciências Forenses - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:
Juliana Sganzerla, Murilo Marques

31 de Agosto de 2026

Índice

1) Vitimologia	3
2) Questões Comentadas - Vitimologia	40
3) Lista de Questões - Vitimologia	57



VITIMOLOGIA

Introdução

A vitimização pode ser compreendida como o **processo pelo qual uma pessoa, um grupo ou uma coletividade experimenta danos decorrentes de determinado acontecimento**, especialmente de uma conduta criminosa, de uma violação de direitos ou, em determinadas situações, de uma atuação ou omissão do poder público.

INDO MAIS FUNDO!



Sob a perspectiva criminológica, **a experiência da vítima não se encerra no instante em que o delito é praticado**. A vitimização pode produzir consequências que se projetam para além do fato criminoso.

Esses danos podem apresentar natureza:

- **física**, como lesões corporais ou morte;
- **psicológica**, como traumas e transtornos emocionais;
- **moral**, envolvendo a dignidade, a honra ou a reputação;
- **econômica**, decorrente de prejuízos patrimoniais ou perda de renda; e
- **social**, como situações de isolamento, estigmatização ou rompimento de vínculos sociais.

Essa ampliação do olhar sobre o fenômeno criminal constitui uma das principais contribuições da **Vitimologia**.

Benjamin Mendelsohn, reconhecido como um dos pioneiros dos estudos vitimológicos, chamou atenção para a necessidade de analisar não apenas o autor da infração, **mas também a vítima, sua relação com o ofensor e sua interação com o sistema de justiça**.

Isso ocorre porque, por muito tempo, o olhar se dava exclusivamente quanto ao autor do fato – deixando de lado a vítima do delito.



Mendelsohn desenvolveu uma conhecida classificação das vítimas tomando como referência o **grau de participação ou de responsabilidade atribuído à vítima no processo de vitimização**. (*mais a frente daremos mais atenção a essa classificação*).

Na tipologia de Mendelsohn, são encontradas:

- a **vítima completamente inocente**, que não contribui para o fato;
- a **vítima de culpabilidade menor**, cuja conduta possui participação reduzida;
- a **vítima voluntária**, relacionada a situações em que existe participação consciente no evento;
- a **vítima mais culpada que o infrator**, cuja atuação exerce papel relevante na produção do acontecimento;
- a **vítima exclusivamente culpada**, quando sua própria conduta determina o resultado;
- e a **vítima imaginária**, que acredita ou afirma ter sido vítima sem que tenha ocorrido efetiva vitimização.

Trata-se de classificação histórica da Vitimologia que procura demonstrar os diferentes níveis de interação entre vítima e autor na dinâmica do fato.

Essas classificações possuem importância porque demonstram que a Vitimologia não se limita a identificar quem sofreu o dano, mas também procura compreender as **relações existentes entre vítima, autor e circunstâncias do fato**.

Além disso, a condição de vítima não deve ser compreendida de maneira rígida ou exclusivamente individual.

ESCLARECENDO!



Os efeitos de uma infração podem alcançar familiares, pessoas próximas e até mesmo determinadas comunidades, produzindo consequências sociais e simbólicas que ultrapassam aquele diretamente atingido pelo comportamento criminoso.

Da mesma forma, os danos decorrentes da vitimização podem continuar ou até mesmo ser agravados após o encerramento do fato delituoso.

CHEGA MAIS



Atualmente., a vitimologia também procura superar concepções excessivamente simplificadoras da chamada “**vítima ideal**”, expressão relacionada à expectativa social de que a verdadeira vítima deva necessariamente apresentar características de completa inocência, fragilidade e respeitabilidade.

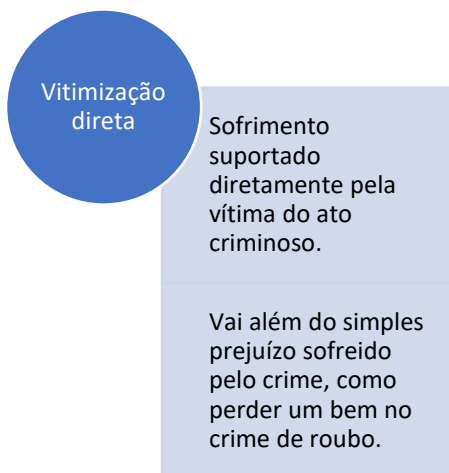
A realidade demonstra, entretanto, **que pessoas inseridas nos mais variados contextos sociais podem sofrer processos de vitimização**, inclusive grupos historicamente submetidos a situações de maior vulnerabilidade e que nem sempre recebem o mesmo reconhecimento social ou institucional.

Após essa breve introdução para você se situar, vamos nos aprofundar nesse ramo da criminologia! E vamos dar nosso primeiro passo estudando a chamada Vitimização Direta.

Obs: até aqui foi apenas uma introdução, de forma que você compreenda que há diferentes “espécies” de vítimas, que diferentes pessoas podem ser atingidas pelo ato criminoso (não só a vítima direta), que há diferentes de níveis de atingir uma vítima, além de deixar claro que **a vitimologia é algo que surgiu depois**, haja vista que antigamente não havia tanta preocupação quanto à importância da vítima em um crime, uma vez que o olhar se voltava basicamente ao criminoso.

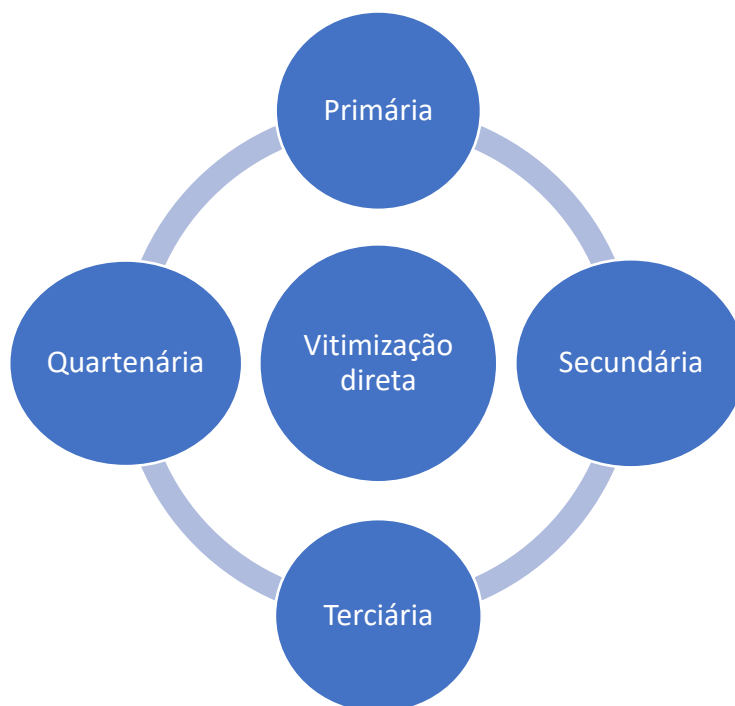
Vitimização Direta

A vitimização direta consiste no sofrimento suportado pela vítima diretamente atingida por uma conduta criminosa, bem como pelos desdobramentos diretamente relacionados a essa ocorrência. Nessa perspectiva, o processo de vitimização não se limita à constatação de que determinado bem jurídico foi violado, abrangendo também os diversos prejuízos que podem resultar da conduta praticada contra a vítima.



Com o claro objetivo de gabaritar sua prova, vamos adotar os conceitos que nossas temidas Bancas examinadoras amam. Serão estudadas a vitimização **primária, secundária, terciária e quaternária**.





É importante perceber, desde já, que essas modalidades procuram identificar **de onde provém o dano sofrido pela vítima em cada momento do processo de vitimização**. Em determinados casos, o sofrimento decorre do próprio crime; em outros, como veremos adiante, novos danos podem surgir em razão das respostas institucionais ou sociais posteriores ao fato.

Então, meu povo, agora vamos entender cada um dos tipos de vitimização.

Vitimização Primária

A **vitimização primária** é aquela que decorre **diretamente da prática da infração penal**. Corresponde aos danos inicialmente produzidos pelo comportamento criminoso sobre a vítima e representa, portanto, o **primeiro nível** do processo de vitimização.

Aqui nós temos as consequências:

- físicas
- psicológicas
- econômicas
- sociais

Trata-se do momento em que a conduta do autor viola concretamente direitos ou bens jurídicos pertencentes à vítima.

Só para ninguém ficar perdido! Lembra o que é “*bem jurídico*”? É aquilo que o direito protege: como um carro, que é um bem jurídico patrimonial, ou sua integridade física.



EXEMPLIFICANDO



Os efeitos dessa violação podem assumir diferentes formas:

Em um **roubo**, por exemplo, a vítima pode sofrer perda patrimonial, lesões físicas e intenso abalo psicológico. **Por exemplo**, o ladrão, para roubar, deu um soco na vítima, além de apontado uma arma em direção a sua cabeça.

Em um crime de **lesão corporal**, podem surgir ferimentos, limitações temporárias ou permanentes e despesas decorrentes de tratamento médico.

Em uma **fraude**, o dano inicialmente percebido pode ser essencialmente econômico.

Enquanto **crimes contra a honra** podem produzir repercussões sobre a reputação e a dignidade da pessoa atingida.

Nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, é bastante comum que diferentes consequências apareçam simultaneamente. Uma vítima de roubo que tenha uma arma apontada em sua direção, por exemplo, poderá experimentar não apenas a perda do objeto subtraído, mas também medo intenso, insegurança e consequências emocionais decorrentes diretamente da experiência criminosa.

Da mesma maneira, a vítima de violência sexual pode sofrer, além das eventuais lesões físicas, profundos danos psicológicos associados ao próprio delito.

EXEMPLIFICANDO



Imagine uma **mulher vítima de estupro**. No momento em que o agente pratica a violência sexual, ocorre a violação direta de seus direitos e se configura a vitimização primária. Entretanto, seus efeitos não necessariamente terminam quando cessa a execução do crime. Caso a vítima desenvolva, em razão direta daquela violência, medo persistente, ansiedade, depressão ou outras consequências traumáticas, esses danos continuam relacionados à **vitimização primária**, pois possuem sua origem no próprio fato criminoso.



FICA A DICA



Esse aspecto merece atenção. Quando se afirma que a vitimização primária ocorre no momento do crime, isso **não significa que somente os prejuízos instantâneos possam ser considerados primários**. Determinadas consequências podem revelar-se ou prolongar-se posteriormente. O elemento decisivo é o **nexo direto com a infração penal**. Assim, se uma pessoa sofre grave agressão e, em razão das lesões, permanece meses afastada do trabalho, tanto as lesões provocadas pelo agressor quanto os prejuízos econômicos diretamente decorrentes delas integram, **em sentido criminológico, os efeitos da vitimização primária**.

Portanto, para reconhecer essa modalidade, a pergunta fundamental é simples: **o sofrimento decorre diretamente do crime praticado contra a vítima?** Se a resposta for positiva, estaremos, em regra, diante da vitimização primária.

HORA DE PRATICAR!



(INSTITUTO AOCP/Policial Penal/Governo do Distrito Federal/2022) Em relação à criminologia, julgue o item seguinte.

Vitimização primária é aquela que corresponde aos danos à vítima decorrentes do crime.

Comentário:

A vitimização primária corresponde justamente aos danos sofridos pela vítima em decorrência direta do crime. Esses prejuízos podem ser físicos, psicológicos, patrimoniais, morais ou sociais.

Exemplo: em um roubo, a perda do bem, eventual lesão corporal e o trauma provocado pela ação criminoso são consequências da vitimização primária.

Gabarito: C



Vitimização secundária (ou revitimização/sobrevitimização)

Vamos começar com uma questão bem atual?

(FGV/Delegado de Polícia/PC-PI/2026) A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) estabelece uma série de cuidados no atendimento à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Entre estes cuidados, o art. 10-A prevê o atendimento preferencial por policial do sexo feminino e não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato de forma desnecessária.

Esta previsão legal está alinhada com o objetivo de evitar a chamada

- A) vitimologia forense.
- B) vitimização primária.
- C) vitimização secundária.
- D) vitimização terciária.
- E) criminalidade de massa.

Gabarito: C

Comentário:

Veja que é uma questão para delegado, hein? E cobrou algo bem básico, mas bastante explorando no atual contexto brasileiro, com a escala dos crimes relacionados à violência de gênero contra a mulher.

Já iremos ver a teoria sobre a questão! Mas já fiquem cientes que evitar a revitimização é exatamente o conceito de vitimização secundária.

A **vitimização secundária**, também denominada **sobrevitimização** ou **revitimização**, corresponde aos novos danos ou sofrimentos experimentados pela vítima em razão de sua interação com as **instâncias formais de controle social**, especialmente durante a investigação, a persecução penal e o processo judicial.

Inclusive, parte da doutrina considera a vitimização secundária como a “**coisificação**” da vítima perante as esferas formais de controle social, ao tratá-la como mero objeto e com desdém durante a persecução criminal.

Assim, enquanto na vitimização primária o sofrimento decorre diretamente da infração praticada pelo criminoso, na **vitimização secundária o novo sofrimento surge, em alguma medida, da atuação das instituições encarregadas justamente de investigar** o fato, responsabilizar seu autor e proteger a vítima.



RELEMBRANDO



O conforme **social formal** é exercido em três diferentes instâncias:

- as **polícias**;
- o **Ministério Público** e
- o **Poder Judiciário**.

O ponto central é perceber que a vítima, após sofrer a violência original, ingressa em um sistema no qual poderá ser chamada a **narrar novamente os acontecimentos**, submeter-se a exames, prestar esclarecimentos, participar de reconhecimentos, comparecer a audiências e enfrentar outros procedimentos necessários à reconstrução do fato criminoso.

A própria necessidade de reconstruir acontecimentos traumáticos pode provocar sofrimento adicional.

EXEMPLIFICANDO



Imagine uma mulher vítima de estupro.

A **violência sexual propriamente dita** configura sua vitimização primária.

Posteriormente, contudo, **ela poderá relatar o ocorrido na delegacia**, submeter-se a exame pericial, prestar novas declarações durante a investigação e, posteriormente, ser ouvida em juízo.

A **repetição excessiva dessas narrativas, especialmente quando realizada sem os cuidados necessários, pode obrigá-la a reviver sucessivamente uma experiência profundamente traumática, ocasionando novo sofrimento**.

Perceba, portanto, uma particularidade importante: **a vitimização secundária pode ocorrer mesmo no contexto de procedimentos institucionalmente legítimos**.



Isso não significa que uma audiência, uma oitiva policial ou um exame pericial sejam, por natureza, atos de revitimização. São procedimentos que podem ser necessários para a adequada apuração do delito. Entretanto, a **maneira como são realizados, sua repetição excessiva ou a exposição desnecessária** da vítima podem transformar o funcionamento do próprio sistema de justiça em fonte adicional de sofrimento.

EXEMPLIFICANDO



A vitimização secundária torna-se ainda mais evidente quando decorre de **procedimentos inadequados, abusivos ou desrespeitosos praticados pelos próprios agentes estatais**. Nesse caso, além de procurar auxílio do Estado em razão do crime sofrido, a vítima passa a experimentar novo constrangimento justamente no ambiente que deveria acolhê-la e protegê-la.

Retomemos o exemplo da vítima de estupro. Imagine que, ao procurar uma delegacia, seja recebida de maneira hostil e tenha sua narrativa constantemente colocada em dúvida sem fundamento. O agente responsável pelo atendimento passa a questionar a roupa que ela utilizava, o local em que estava ou seu comportamento anterior e sugere que ela teria provocado ou se insinuado ao agressor.

Além de ter sofrido a violência sexual, a vítima passa a enfrentar **humilhação, descrédito e indevida responsabilização pelo próprio crime que sofreu**. Trata-se de exemplo evidente de revitimização decorrente da atuação institucional.

Infelizmente, isso acontecia muito (não vamos dizer que não mais acontece), mas hoje a própria Lei de Abuso de Autoridade e a Lei Maria da Penha trazem mecanismos para combater essas situações absurdas.

Aqui, peço licença para “militar”: **a culpa JAMAIS será da vítima, SEMPRE será do estuprador!**



Outro exemplo pode ser encontrado em uma vítima de **violência doméstica** que, ao procurar atendimento estatal, seja tratada com indiferença e ouça comentários como “por que você não o deixou antes?” ou “se voltou para ele outras vezes, não deve ter sido tão grave”.

O agente de segurança pública precisa ter em mente que sair de casa, para muitas mulheres, não é tão simples, existe **dependência econômica**, filhos, família que desencoraja e até mesmo dependência emocional que, por vezes, precisa haver até mesmo intervenção estatal com tratamento psicológico para que a vítima possa entender onde está “metida”, de forma que possa ter coragem de, finalmente, sair de um relacionamento abusivo.



Nesse caso, o atendimento não apenas deixa de oferecer proteção adequada como acrescenta novo sofrimento à experiência anteriormente vivenciada. Em situações dessa natureza, determinadas práticas revitimizantes podem também caracterizar formas de **violência institucional**, a depender das circunstâncias concretas.

Essa preocupação passou a receber tratamento expresse na legislação brasileira. A **Lei nº 13.505/2017** acrescentou o art. 10-A à Lei Maria da Penha, estabelecendo diretrizes para o atendimento e a inquirição da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Entre elas encontra-se expressamente a **não revitimização da depoente**, devendo-se evitar sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, cível e administrativo, bem como questionamentos sobre sua vida privada. A mesma legislação prevê a proteção da integridade física, psíquica e emocional da mulher e disciplina mecanismos voltados à realização de uma oitiva mais adequada à condição da pessoa em situação de violência.

A inclusão dessa previsão é especialmente relevante porque demonstra que a preocupação da Vitimologia com a revitimização ultrapassou o campo puramente teórico e passou a influenciar concretamente a legislação e a atuação do sistema de justiça. O Estado não deve apenas investigar e punir o responsável pela infração; deve procurar fazê-lo **sem impor à vítima sofrimentos adicionais que possam ser evitados**.



Podemos visualizar a diferença com um exemplo bastante simples.

Uma mulher é vítima de estupro e desenvolve intenso trauma psicológico em razão da violência sofrida:

1. temos **vitimização primária**, pois o dano decorre diretamente do crime.
2. Posteriormente, ao procurar o sistema de justiça, é obrigada desnecessariamente a repetir inúmeras vezes sua narrativa, recebe tratamento humilhante ou é submetida a perguntas destinadas a colocar em julgamento sua vida sexual, e não a esclarecer o fato investigado: surge a **vitimização secundária**, porque agora o sofrimento adicional decorre da maneira pela qual a vítima é tratada durante sua interação com as instituições.

A vitimização secundária revela, assim, um verdadeiro paradoxo: **a vítima procura o Estado em busca de proteção e justiça, mas pode acabar experimentando, no contato com as próprias instituições estatais, uma nova forma de sofrimento**. É exatamente por essa razão que a humanização do atendimento, a capacitação dos agentes públicos, a redução de oitivas desnecessárias e a preservação da dignidade e da intimidade da vítima assumem especial importância na prevenção da revitimização.

✓ **Vitimização secundária e a subnotificação de crimes**



Outro ponto que merece atenção é o fato que a vitimização secundária está intimamente relacionada às cifras de subnotificação de crimes, ou seja, muitas pessoas deixam de levar o fato criminoso ocorrido contra elas às autoridades competentes.

E isso pode ocorrer por diversos fatos fatores, como o excesso de burocracia da máquina estatal, morosidade para a solução de crimes ou até mesmo a descrença no estado na solução de crimes.

Vitimização terciária

A **vitimização terciária** corresponde aos danos adicionais experimentados pela vítima em razão da **reação do meio social e da ausência de adequado amparo após a ocorrência do crime**. Diferentemente da vitimização primária, que nasce diretamente da infração, e da secundária, associada à atuação das instâncias formais do sistema de justiça criminal, a vitimização terciária volta seu olhar principalmente para aquilo que acontece quando a vítima retorna ao convívio social e procura reconstruir sua vida.

Nesse momento, a pessoa pode enfrentar **abandono, rejeição, preconceito, estigmatização, descrédito ou isolamento**, inclusive por parte daqueles de quem naturalmente esperaria acolhimento, como familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, integrantes de sua comunidade ou de grupos religiosos. Parte da literatura também relaciona essa modalidade à insuficiência de políticas públicas destinadas à assistência social, psicológica e à reinserção da vítima.

EXEMPLIFICANDO



Imagine, por exemplo, uma mulher que tenha sido vítima de estupro. A violência sexual praticada pelo agressor configura sua **vitimização primária**. Se, posteriormente, durante o atendimento policial ou judicial, ela for submetida a tratamento humilhante ou a questionamentos indevidamente culpabilizadores, poderemos reconhecer uma **vitimização secundária**. Entretanto, ao retornar ao seu ambiente familiar e social, a vítima poderá sofrer uma terceira forma de violência caso passe a ser julgada, isolada ou responsabilizada pelas próprias pessoas que compõem seu círculo de convivência, aqui temos a **vitimização terciária**.

Isso poderia ocorrer, por exemplo, se familiares afirmassem que ela “deveria esquecer o assunto”, que a denúncia apenas traria vergonha à família ou que seria melhor não procurar as autoridades para evitar exposição. Da mesma forma, haveria processo de vitimização quando amigos se afastassem em razão do crime, colegas de trabalho passassem a tratar a vítima de maneira discriminatória ou integrantes de determinado grupo social insinuassem que seu comportamento teria contribuído para aquilo que sofreu.

Outro exemplo pode ser observado em situações de **violência doméstica**. Uma mulher decide romper uma relação abusiva e procura apoio entre familiares e pessoas próximas. Em vez de acolhimento, escuta frases



como “todo casal briga”, “você deveria ter mais paciência” ou “pense nos filhos antes de destruir sua família”. A reação social, nesse caso, pode produzir novo sofrimento e ainda contribuir para que a pessoa permaneça em uma situação de violência.

Outro exemplo:

O mesmo raciocínio pode ser aplicado a outras formas de criminalidade. Uma pessoa vítima de fraude pode ser ridicularizada pelos próprios conhecidos por ter acreditado no criminoso.

Ex: Tício oferece a Mévio uma oportunidade de investimento com rendimento certo de 10% ao mês. **Quem entende o mínimo de investimentos sabe que isso é impossível.** Por meses, Tício paga o valor a Mévio conforme acordado. Porém, algum tempo depois, Tício some com o dinheiro. E Mévio descobre que se tratava de uma pirâmide financeira. A partir daí os amigos de Mévio começam a fazer graça dele, perguntando, por exemplo “*como você pôde ser tão tapado, Mévio?*”

A vitimização terciária também pode estar relacionada à **insuficiência de mecanismos públicos mais amplos de acolhimento e assistência**. Uma pessoa profundamente traumatizada pelo crime pode necessitar de acompanhamento psicológico, orientação jurídica, assistência social ou outros serviços destinados à reconstrução de sua vida. A ausência ou dificuldade de acesso a essas estruturas pode aumentar a sensação de abandono e aprofundar consequências já provocadas pela violência. A própria existência de programas públicos de atendimento interdisciplinar às vítimas, como centros destinados a apoio psicossocial e orientação jurídica, demonstra a relevância dessa necessidade de amparo posterior ao delito.

✓ **Vitimização terciária e cifra negra**

Um dos efeitos que podem estar associados à ausência de apoio social é a **subnotificação da criminalidade**. Em determinadas situações, o medo da exposição, a vergonha, a descrença na atuação estatal ou a pressão exercida por familiares e pessoas próximas podem contribuir para que a vítima decida não comunicar o delito às autoridades.

Surge, nesse contexto, a chamada **cifra negra**, também conhecida como **cifra oculta ou obscura da criminalidade**. A expressão corresponde, em linhas gerais, ao conjunto de crimes efetivamente ocorridos que não chegam ao conhecimento ou aos registros oficiais das instituições responsáveis pela persecução penal.

Existe, portanto, uma diferença entre a **criminalidade real**, isto é, os delitos efetivamente praticados, e a **criminalidade oficialmente conhecida e registrada pelo Estado**.

Retomemos o exemplo da vítima de estupro. Depois do crime, seus familiares insistem para que ela não procure a polícia, argumentando que “ninguém acreditará nela”, que o agressor provavelmente não será punido ou que o processo apenas aumentará sua exposição. Abalada e sem apoio, a vítima acaba não comunicando o fato às autoridades. Além da vitimização decorrente da falta de acolhimento social, o delito poderá permanecer fora das estatísticas oficiais, contribuindo para a **cifra negra da criminalidade**.





Isso não significa, evidentemente, que toda vitimização terciária produza cifra negra, nem que todo crime integrante da cifra negra decorra de vitimização terciária. Trata-se apenas de fenômenos que **podem se relacionar**: determinadas reações sociais negativas e a ausência de acolhimento podem funcionar como fatores que desestimulam a comunicação do crime às autoridades.

HORA DE PRATICAR!



(FGV/Delegado de Polícia Substituto/PC-MG/2025) Com relação aos estudos de Vitimologia, assinale a afirmativa correta.

- A) Síndrome de Estocolmo se refere ao contexto em que uma mulher, ao ser rejeitada, acusa falsamente alguém da prática de um crime sexual.
- B) Síndrome de Londres é o fenômeno psicológico em que as vítimas de um sequestro ou de uma situação traumática desenvolvem sentimentos de empatia ou afeto pelos seus agressores.
- C) Síndrome da mulher de Potifar é o fenômeno psicológico em que as vítimas de um sequestro adotam uma postura de desobediência em relação aos sequestradores.
- D) Vitimização primária é o fenômeno que se refere ao sofrimento imposto à vítima de um crime em razão das frustrações oriundas do sistema de justiça criminal.
- E) Vitimização terciária é o fenômeno que se refere à estigmatização imposta pelo meio social à vítima após o crime.

Comentário:

- a) **Incorreta.** A Síndrome de Estocolmo está ligada à empatia criada pela vítima com o seu agressor. O texto apresenta a Síndrome da Mulher de Potifar.
- b) **Incorreta.** A Síndrome de Londres é exatamente o oposto do apresentado, ou seja, quando as vítimas passam a confrontar seu perpetrador.



- c) **Incorreta**. Foi explicada no item A.
- d) **Incorreta**. No caso, estamos diante da vitimização secundária e não dá primária.
- e) **Correta**. É exatamente isso. A vitimização terciária ocorre quando há a estigmatização da vítima perante seu meio social após ter sido vítima de um delito.

Gabarito: E

Vitimização Quaternária

Essa é pouco cobrada, até por não haver consenso na doutrina. Mas como não podemos deixar pontas soltas, vamos aprender!

A **vitimização quaternária** caracteriza-se pelo **medo, temor ou sentimento de insegurança relacionado à possibilidade de se tornar vítima de uma infração penal**. Diferentemente das modalidades anteriormente estudadas, não é indispensável que a pessoa esteja, naquele momento, sofrendo um novo crime ou sendo diretamente submetida a uma atuação prejudicial do sistema de justiça ou de seu meio social. O próprio sentimento persistente de vulnerabilidade diante da criminalidade passa a repercutir sobre sua vida.

ESCLARECENDO!



Não estamos falando, portanto, de qualquer preocupação eventual com a segurança. É natural que uma pessoa adote determinados cuidados para evitar crimes. A vitimização quaternária assume relevância quando o **medo de ser vítima adquire intensidade suficiente para produzir insegurança psicológica e modificar comportamentos, hábitos ou relações sociais**. Assim, esse sentimento pode levar indivíduos a evitar determinadas ruas e espaços públicos, reduzir contatos interpessoais e até alterar sua relação com o local onde vivem.

Imagine uma pessoa que, após tomar conhecimento de diversos roubos ocorridos em seu bairro, deixa de caminhar à noite, evita praças anteriormente frequentadas e passa a sentir intenso receio sempre que percebe alguém desconhecido se aproximando. Ainda que ela não tenha sofrido um novo roubo, o **medo da possibilidade de vitimização passa a interferir concretamente em sua liberdade e em sua rotina**.

Esse sentimento de insegurança pode surgir a partir de diferentes experiências. Então preste atenção, podemos compreender a vitimização quaternária a partir de **duas situações principais**:

➤ Primeira situação



A primeira ocorre quando o medo está relacionado a uma **experiência anterior de vitimização**, própria ou de pessoa próxima. Alguém que já tenha sido vítima de determinada infração pode, mesmo depois de encerrado o episódio criminoso, permanecer com receio acentuado de que o fato volte a acontecer. A experiência anterior modifica sua percepção do risco e pode provocar comportamentos de constante prevenção ou evitação.

Pense em uma pessoa que tenha sido vítima de roubo enquanto caminhava pela rua de seu próprio bairro. Depois do episódio, mesmo continuando a morar no mesmo local, passa a evitar sair a pé, sente medo quando anoitece e modifica seus trajetos por receio de sofrer novo crime. O roubo originalmente praticado produziu a **vitimização primária**; o sentimento posterior e persistente de insegurança diante da possibilidade de nova vitimização pode ser compreendido, segundo a classificação aqui adotada, no campo da **vitimização quaternária**.

O fenômeno não precisa decorrer exclusivamente de uma experiência pessoal. O contato próximo com a vitimização de terceiros também pode influenciar a percepção de insegurança. Se diversos moradores de uma mesma região relatam roubos ou se uma pessoa próxima sofre um crime grave, indivíduos que não foram diretamente atingidos podem passar a perceber determinado ambiente como extremamente perigoso e modificar significativamente seus comportamentos.

➤ Segunda situação

A segunda situação está relacionada à **construção social do medo da criminalidade**, especialmente pela circulação intensa de notícias, imagens, relatos e informações sobre crimes. Nesse ponto, ganha destaque a influência dos meios de comunicação e, atualmente, também das redes sociais e demais meios digitais.

A informação sobre a criminalidade exerce função social relevante e não deve ser confundida, por si só, com produção de medo. Entretanto, a **exposição reiterada a notícias criminais, sobretudo quando apresentadas de maneira sensacionalista, descontextualizada ou desproporcional**, pode interferir na percepção que as pessoas possuem acerca do risco de serem vitimadas.

É justamente aqui que devemos fazer uma distinção importante: **criminalidade real e percepção da criminalidade não são necessariamente fenômenos idênticos**. Uma pessoa pode viver em determinado contexto no qual o risco efetivo de sofrer certo crime seja relativamente baixo e, ainda assim, desenvolver intensa sensação de insegurança em razão das informações às quais permanece constantemente exposta. Da mesma forma, o medo pode estar fundamentado em riscos concretos e verdadeiramente elevados. A vitimização quaternária concentra-se, sobretudo, nas consequências que esse sentimento de ameaça produz sobre o indivíduo ou sobre a coletividade.



EXEMPLIFICANDO



Imagine, por exemplo, que sejam amplamente divulgadas notícias sobre diferentes modalidades de **estelionato praticadas pela internet**. Depois de assistir reiteradamente a reportagens sobre clonagem de cartões, falsas lojas virtuais, roubo de dados pessoais e outros golpes, uma pessoa passa a acreditar que qualquer compra realizada pela internet provavelmente resultará em fraude.

Embora nunca tenha sido vítima de estelionato digital, deixa completamente de utilizar serviços de comércio eletrônico em razão do medo de ser vitimada.

Outro exemplo pode ser observado após a divulgação reiterada de crimes violentos ocorridos em determinada região. Mesmo pessoas que jamais tenham sido vítimas passam a evitar praças, parques ou determinados horários por acreditarem que a possibilidade de sofrer violência é extremamente elevada. Nesse cenário, o sentimento de insegurança pode atingir não apenas indivíduos isoladamente, mas **grupos inteiros ou determinada comunidade**, produzindo alterações na maneira como as pessoas utilizam e percebem o espaço em que vivem. Estudos criminológicos sobre medo do crime apontam justamente que esse fenômeno possui dimensão individual e também contextual ou comunitária.

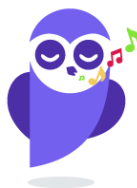
Portanto, para fins de identificação dessa modalidade, podemos formular uma pergunta bastante simples:

A pessoa não está sofrendo necessariamente um novo crime, mas o medo de se tornar vítima passou a produzir insegurança e a modificar significativamente sua vida?

Nesse caso, estaremos diante da **vitimização quaternária**.



ESQUEMATIZANDO



Podemos, então, completar o esquema que construímos até aqui:

Primária	• O próprio crime produz o dano.
Secundária	• A atuação do sistema de justiça produz ou agrava o sofrimento.
Terciária	• A reação social, abandono ou a estigmatização produzem o sofrimento.
Quartenária	• O medo e a sensação de insegurança diante da possibilidade de sofrer um crime produzem efeitos sobre o indivíduo ou a coletividade.

Vitimização Indireta

Até aqui, ao estudarmos as modalidades de **vitimização direta**, **nosso olhar esteve concentrado na pessoa que sofre diretamente os efeitos relacionados ao fato criminoso**.

INDO MAIS FUNDO!



A **vitimização indireta**, por sua vez, amplia esse campo de análise. Nesse caso, **o foco deixa de recair exclusivamente sobre a pessoa diretamente atingida** pela conduta criminosa e passa a alcançar familiares, pessoas próximas e outros indivíduos ligados à vítima por vínculos afetivos ou de convivência, que também podem experimentar sofrimento significativo em decorrência do crime.

A ideia é relativamente simples: determinados delitos produzem consequências tão graves que seus efeitos **ultrapassam a pessoa diretamente atingida**. O sofrimento causado pelo crime pode repercutir sobre pais, mães, filhos, cônjuges, companheiros, irmãos e outras pessoas próximas, que, embora não tenham sido o alvo direto da conduta criminosa, experimentam consequências emocionais, psicológicas, econômicas ou sociais decorrentes do ocorrido. Documentos voltados à proteção das vítimas reconhecem expressamente que os impactos do crime podem alcançar familiares e outras pessoas vinculadas à vítima direta.



Exemplo 1

Imagine uma jovem que tenha sido vítima de **estupro**. A violência sexual foi praticada diretamente contra ela, razão pela qual é a vítima direta do crime. Seus pais, contudo, ao tomarem conhecimento do ocorrido, podem experimentar profundo sofrimento, angústia, sentimento de impotência, medo e alterações significativas em sua rotina familiar. Eles não sofreram diretamente a violência sexual, mas foram **indiretamente atingidos pelas consequências do delito praticado contra a filha**.

Exemplo 2

Outro exemplo bastante evidente ocorre nos crimes contra a vida. Quando uma pessoa é vítima de **homicídio**, os efeitos do crime não se encerram com a morte da vítima direta. Pais podem perder um filho; filhos podem perder um dos responsáveis por sua criação; um cônjuge pode perder seu companheiro; irmãos e amigos próximos podem enfrentar luto intenso e profundas alterações emocionais e sociais.

A repercussão pode assumir também natureza **econômica e familiar!**

Por exemplo: Pense em uma família cujo principal responsável pelo sustento tenha sido vítima de homicídio ou tenha sofrido lesões graves que o impossibilitem de trabalhar. **Embora os demais integrantes da família não tenham sido diretamente atingidos pela agressão, poderão experimentar redução da renda, necessidade de reorganização das responsabilidades domésticas e outras consequências concretas decorrentes do crime.**

Portanto, **não é necessário que a pessoa tenha sido diretamente atacada pelo criminoso para que experimente consequências relevantes decorrentes do delito**. É justamente esse fenômeno que a noção de vitimização indireta procura evidenciar.

Podemos visualizar a diferença de maneira bastante simples:

Pessoa diretamente atingida pela conduta criminosa → vítima direta.

Pessoa próxima que sofre consequências em razão do crime praticado contra a vítima direta → vítima indireta.

Vitimodogmática

A **vítima dogmática**, ou **vitimodogmática**, corresponde ao estudo da vítima **dentro da própria dogmática penal**, especialmente para **verificar se o seu comportamento antes ou durante o fato pode influenciar a análise jurídico-penal da conduta do autor**. Assim, determinadas atitudes da vítima, como consentimento, provocação, exposição voluntária ao risco ou participação na situação, podem repercutir, conforme o caso, na tipicidade, na ilicitude, na culpabilidade ou na própria necessidade de intervenção penal.



Assim, a vitimodogmática procura responder à seguinte questão: **o comportamento da vítima possui alguma relevância para a responsabilização penal do autor?** Isso não significa culpabilizar automaticamente a vítima, mas analisar juridicamente sua eventual participação na dinâmica do fato.

HORA DE PRATICAR!



(VUNESP/Investigador de Polícia/PC-SP/2023) Verifica o comportamento da vítima e considera-o para efeitos de tipificação penal, tendo por objetivo aplicar um direito penal mais justo ao autor do fato, e não a incriminação da vítima, conforme poderia se interpretar equivocadamente.

É correto afirmar que o enunciado se refere à

- A) vitimização secundária.
- B) vitimização terciária.
- C) revitimização.
- D) vitimodogmática.
- E) vitimologia corporativa.

Comentário:

Vitimodogmática corresponde ao estudo da vítima dentro da própria dogmática penal, especialmente para verificar se o seu comportamento antes ou durante o fato pode influenciar a análise jurídico-penal da conduta do autor. Sendo assim, o nosso gabarito.

Gabarito: D

Heterovitimização

A **heterovitimização** consiste no processo de **autorreincriminação ou autoculpabilização da vítima** após a ocorrência do crime. Nessa situação, a própria pessoa vitimada passa a procurar em seus comportamentos anteriores alguma conduta que, em sua percepção, poderia ter evitado o delito ou contribuído para sua ocorrência. Essa terminologia também aparece em materiais de Criminologia e em questões de concursos com esse sentido específico.

Em vez de concentrar a responsabilidade no agente que praticou a infração, a vítima passa a formular pensamentos como: **“eu não deveria ter feito isso”, “se tivesse tomado mais cuidado, o crime não teria**



acontecido” ou **“a culpa foi minha”**. Surge, assim, um sentimento de culpa que pode aumentar o sofrimento decorrente da própria experiência de vitimização.

EXEMPLIFICANDO



Imagine, por exemplo, uma pessoa que teve objetos furtados de seu veículo após esquecer uma das portas destrancadas. Posteriormente, passa a se recriminar constantemente, acreditando que foi responsável pelo crime porque deveria ter conferido o fechamento do automóvel. Da mesma forma, uma vítima de estelionato pode sentir-se culpada por ter confiado no fraudador ou adotado determinada conduta que facilitou a fraude.

É importante observar que a eventual existência de um comportamento descuidado da vítima **não transfere para ela a responsabilidade pela prática criminosa**. O conceito de heterovitimização procura justamente identificar o fenômeno psicológico pelo qual a vítima passa a atribuir a si própria, total ou parcialmente, a culpa pelo delito que sofreu.

HORA DE PRATICAR!



(VUNESP/Promotor de Justiça Substituto/MPE-RO/2024) Dentro do tema Vitimização, denomina-se

- A) vitimização primária, quando a vítima sofre a falta de amparo das instâncias formais de controle social.
- B) heterovitimização, quando ocorre a autorrecriminação da vítima, pela ocorrência do delito.
- C) vitimização indireta, quando a vítima sofre a falta de amparo de sua família e de seu círculo de amigos.
- D) sobrevivitização, quando a vítima sobrevive ao crime contra ela praticado.
- E) revitimização, quando a vítima, por ser familiar de outra vítima, acaba sofrendo, junto a esta, as consequências do crime.

Comentário:



- A) **Incorreta**. O texto traz o conceito da vitimização secundária, ou seja, ações efetivas por parte do Estado.
- B) **Corretíssima**. A heterovitimização ocorre quando a vítima se culpa pelo delito que contra ela foi cometido.
- C) **Incorreta**. A vitimização indireta ocorre quando pessoas próximas à vítima também acabam por serem atingidas pelo crime.
- D) **Incorreta**. Sobrevitimização é um dos nomes dados à vitimização secundária, ou seja, não tem nenhuma relação com sobreviver ao crime.
- E) **Incorreta**. O texto apresentado na questão nós traz algo mais próximo a uma vitimização indireta.

Gabarito: B

Vitimização Difusa

A **vitimização difusa** ocorre nas situações em que o delito não atinge uma vítima individualizada e determinada, mas alcança **interesses pertencentes à coletividade ou a um número indeterminado de pessoas**. Nesses casos, o dano decorrente da infração possui caráter coletivo ou difuso.

É comum sua identificação em crimes que afetam bens jurídicos de natureza coletiva, como o **meio ambiente, as relações de consumo e a própria Administração Pública**. Assim, crimes ambientais, determinadas práticas de publicidade enganosa e delitos praticados contra a Administração Pública podem produzir efeitos que ultrapassam uma pessoa específica e atingem toda a coletividade.

Imagine, **por exemplo**, uma empresa que despeja substâncias tóxicas em determinado rio. Embora algumas pessoas possam sofrer prejuízos individualmente identificáveis, a degradação ambiental atinge um conjunto amplo e indeterminado de indivíduos, caracterizando uma situação de **vitimização difusa**.

Classificação das Vítimas

Aqui vamos ver algo que **tenho como aposta para os próximos concursos!** Até porque é algo que já vem sendo cobrado, **mas acredito em sua intensificação!** Por muito tempo, as Bancas só de preocupavam em Escola Clássica, Escola Positivista, Teorias Criminológicas, mas agora a coisa tem mudado um pouco, viu? Então vamos estudar com atenção!

Ao longo do desenvolvimento da vitimologia, **diversos autores elaboraram tipologias próprias**, utilizando critérios distintos para identificar diferentes formas de participação, vulnerabilidade ou comportamento da vítima diante do fato criminoso.



Para fins de concursos, **entretanto**, uma classificação merece destaque especial:

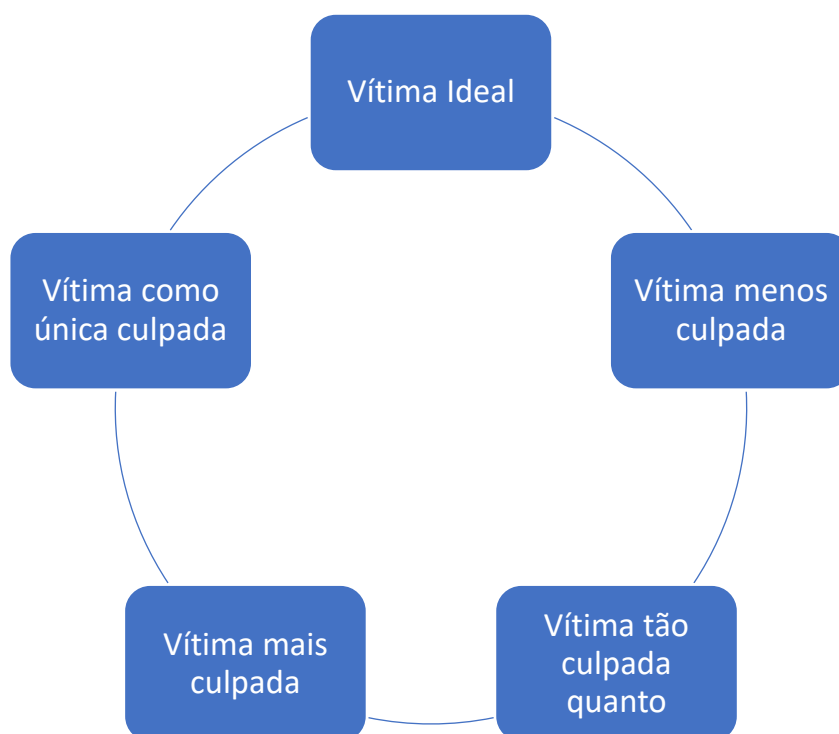
A de **Benjamin Mendelsohn**, que é considerado um dos pioneiros da Vitimologia.

Entre as diferentes tipologias existentes, a classificação de Mendelsohn é a mais explorada pelas bancas examinadoras.

Então vamos lá!

Como veremos, Mendelsohn estrutura sua classificação essencialmente a partir do **grau de participação ou de responsabilidade atribuído à vítima na dinâmica do fato**, estabelecendo categorias que vão **desde a vítima completamente inocente** até situações em que se reconhece maior participação da própria vítima no acontecimento analisado.

Classificação de Benjamin Mandelsohn



Agora vamos entender cada uma delas.

✓ Vítima Ideal ou completamente inocente

A **vítima ideal**, também chamada de **vítima completamente inocente**, é aquela que **não possui qualquer participação na ocorrência do fato criminoso**. Sua conduta não provoca, facilita ou contribui para a prática da infração.

Nessa hipótese, a vítima é atingida pela ação criminosa de **maneira totalmente alheia** ao comportamento do autor. Não existe, portanto, qualquer elemento que permita atribuir a ela participação causal relevante no evento.



Para facilitar a memorização, podemos utilizar a conhecida expressão segundo a qual se trata da pessoa que estava “**no lugar errado, na hora errada**”.

É o caso, por exemplo, da pessoa atingida por uma **bala perdida** enquanto caminhava pela rua ou do pedestre que, estando regularmente na calçada, é atropelado por um **motorista embriagado**.

Perceba que, nesses casos, a vítima não adotou qualquer comportamento relacionado à produção do resultado. Por essa razão, ocupa o grau máximo de inocência dentro da classificação de Mendelsohn.

✓ **Vítima menos culpada que o delinquente**

A **vítima menos culpada que o delinquente**, também chamada de **vítima por ignorância** ou de **culpabilidade diminuída**, é aquela que apresenta alguma participação no evento, mas em grau claramente inferior à responsabilidade do autor da infração.

ESCLARECENDO!



Nessa hipótese, a vítima adota determinado comportamento **imprudente, negligente ou descuidado**, contribuindo de alguma forma para a criação de uma situação de maior vulnerabilidade. Não existe, contudo, intenção de provocar o delito, colaborar com o criminoso ou deliberadamente se colocar em situação de vitimização.

É o caso, por exemplo, da pessoa que transita por local que todos sabem que é perigoso exibindo objetos de elevado valor, como joias ou relógios caros, e acaba sendo vítima de roubo.

Perceba que o comportamento da vítima pode ter facilitado ou aumentado sua exposição ao risco, mas isso **não afasta nem iguala sua responsabilidade à do delinquente**, que continua sendo o responsável pela prática criminosa. Por essa razão, Mendelsohn a situa em uma posição de culpabilidade inferior àquela atribuída ao infrator.

HORA DE PRATICAR!



(VUNESP/Escrivão de Polícia/PC-SP/2023) Segundo a classificação de vítimas proposta por Mendelsohn, o jovem que transita por rua conhecida por ser local perigoso, falando ao celular, mediante uso de fones de ouvido, portanto, desatento ao movimento em seu redor, ocasião em que tem o seu aparelho eletrônico subtraído por meliantes, é considerado uma vítima



- A) como única culpada ou pseudovítima.
- B) tão culpada quanto o delinquente ou vítima voluntária.
- C) mais culpada que o delinquente ou vítima por provocação.
- D) totalmente inocente ou vítima ideal.
- E) por ignorância ou vítima de menor culpabilidade.

Comentário:

Vamos lá! Mendelsohn nos traz 5 classificações para as vítimas, quais sejam:

Vítima completamente inocente (ou vítima ideal): trata-se da vítima completamente estranha à ação do criminoso, que não provoca, não incentiva, não colabora, com a prática criminosa. Não tem qualquer culpa.

Vítima de culpabilidade menor (ou vítima por ignorância ou menos culpada): é a vítima que age por imprudência, negligência ou descuido. Por exemplo, anda com joias em um lugar já conhecido pelo grande número de crimes contra o patrimônio.

Vítima tão culpada quanto o delinquente (ou vítima voluntária): participação da vítima é essencial para a própria dinâmica ou consumação do delito. Por isso, costuma-se falar em uma espécie de **ato bilateral**, pois o comportamento do autor, sozinho, não seria suficiente para produzir o resultado pretendido sem uma atuação da própria vítima. Por exemplo, o crime de estelionato.

Vítima mais culpada que o delinquente (ou vítima por provocação): é aquela que, por meio de seu comportamento, **fomenta, provoca ou estimula a reação do autor da infração**. Sua atuação possui, portanto, importância relevante na dinâmica que antecede a prática criminosa.

Vítima unicamente culpada: a pessoa que se coloca em situação de completo risco, como um suicida ou um agressor que acaba sendo vítima de legítima defesa.

Gabarito: E

✓ Vítima tão culpada quanto o delinquente

A **vítima tão culpada quanto o delinquente**, também denominada **vítima voluntária**, é aquela que possui **participação ativa e relevante na dinâmica do fato**, de modo que sua atuação se mostra fundamental para a produção do resultado analisado.



FIQUE ATENTO!



Aqui é necessário tomar bastante cuidado com a expressão “**tão culpada quanto**”. Mendelsohn está utilizando um **critério vitimológico de participação no acontecimento**, e não afirmando que vítima e criminoso responderão igualmente perante o Direito Penal. Em outras palavras, essa classificação **não transforma automaticamente a vítima em autora, coautora ou partícipe do crime**.

Na forma como essa categoria é tradicionalmente apresentada na doutrina, estamos diante de situações em que a **participação da vítima é essencial para a própria dinâmica ou consumação do delito**. Por isso, costuma-se falar em uma espécie de **ato bilateral**, pois o comportamento do autor, sozinho, não seria suficiente para produzir o resultado pretendido sem uma atuação da própria vítima.

Vítima tão culpada quanto o delinquent

A participação da vítima é essencial

Espécie de ato bilateral

A título de exemplo, temos o **estelionato**. Nesse crime, o agente emprega fraude para induzir ou manter alguém em erro e, a partir desse engano, obter vantagem ilícita.

Para que o resultado patrimonial se produza, normalmente é necessário que a própria vítima, enganada, pratique determinado ato de disposição, como entregar dinheiro, realizar uma transferência ou entregar determinado bem.

Ou seja, é necessária uma participação ativa da vítima na ação criminosa.

Assim, podemos visualizar duas situações: **a vítima de boa-fé e a vítima de má-fé**.

Vítima de boa-fé: o criminoso anuncia falsamente a venda de determinado produto. A vítima acredita na oferta e transfere o dinheiro, permitindo que o agente obtenha a vantagem ilícita.

Por exemplo: você decide comprar um celular de 3 mil reais em um site conhecido e está tudo certo, pois 3 mil reais é o valor de mercado; porém, quando o produto chega a sua residência, na caixa está um pedaço de tijolo.



Vítima de má-fé: a vítima pretende participar de um negócio ilícito ou obter uma vantagem indevida, mas acaba sendo enganada pelo próprio estelionatário. É a hipótese tradicionalmente denominada **torpeza bilateral**, na qual também existe comportamento desonesto por parte da pessoa enganada.

Por exemplo: Tício convida Mévio para fraudar uma licitação, afirmando que conhece o responsável pelo procedimento licitatório, mas precisa de 10 mil reais de Mévio para dar de propina ao pregoeiro responsável, porém, Tício não conhecia ninguém e apenas deu um belo golpe em Mévio, que também estava agindo de má-fé.

De todo modo, a eventual má-fé da vítima não significa, por si só, que o autor deixe de responder pelo estelionato. No campo jurídico-penal, a boa-fé da vítima não constitui requisito geral para a proteção penal de seu patrimônio, e a chamada torpeza bilateral não torna automaticamente lícita a fraude praticada pelo agente. A jurisprudência também admite a configuração do estelionato mesmo diante de alegações de comportamento torpe da vítima.

✓ **Vítima mais culpada que o delinquente ou vítima provocadora**

A **vítima mais culpada que o delinquente**, também denominada **vítima provocadora**, é aquela que, por meio de seu comportamento, **fomenta, provoca ou estimula a reação do autor da infração**. Sua atuação possui, portanto, importância relevante na dinâmica que antecede a prática criminosa.

Mas atenção!

O fato de a vítima ter provocado o agente não transfere automaticamente a responsabilidade penal pelo crime, que continuará recaindo sobre aquele que praticou a conduta criminosa. A provocação da vítima, contudo, pode possuir consequências jurídicas na aplicação da pena.

O melhor exemplo encontra-se no **homicídio privilegiado**, previsto no art. 121, § 1º, do Código Penal.

A lei estabelece que, se o agente pratica o homicídio **sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima**, o juiz poderá reduzir a pena de **um sexto a um terço**.

EXEMPLIFICANDO



Imagine a seguinte situação: um criminoso invade uma residência e mantém uma família refém, praticando grave violência contra uma das vítimas. Com a chegada da polícia, o agressor se rende, é desarmado e algemado.

Enquanto é conduzido pelos policiais, dirige-se ao pai de uma das vítimas e realiza um gesto ofensivo e provocador. Tomado por intensa fúria, o pai se apodera de uma arma e imediatamente efetua disparos contra o agressor, causando sua morte.



Nesse caso, **não se configura legítima defesa**. Isso porque a legítima defesa exige uma **agressão injusta atual ou iminente**. Se o agressor já havia se rendido, estava desarmado e algemado, a agressão anterior já havia cessado.

Isso não significa, contudo, que a provocação posterior seja juridicamente irrelevante. Caso se reconheça que o pai agiu **sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a uma injusta provocação**, poderá ser reconhecido o homicídio privilegiado do art. 121, § 1º, com redução da pena de um sexto a um terço.

Apenas uma observação relevante: aqui o autor é o pai, ok? E a vítima é do crime de homicídio é o sujeito que praticou grave ameaça contra uma das vítimas da invasão.

HORA DE PRATICAR!



(FGV/Consultor Legislativo – Área XXII/Câmara dos Deputados/2024) Maria, 37 anos, órfã materna, foi mantida em cárcere privado desde os 9 anos de idade por Firmino, seu genitor. Durante todos esses anos, ela foi estuprada pelo pai e concebeu cinco filhas, que também passaram a ser vítimas de abusos sexuais. Certo dia, cansada dos tormentos que sofrera, Maria, aproveitando-se da distração do abusador, desferiu-lhe golpes de machado na região da cabeça, provocando-lhe o óbito.

Do ponto de vista do estudo da vitimologia, seguindo os ensinamentos de Benjamin Mendelsohn, a vítima do homicídio pode ser classificada como

- A) completamente inocente.
- B) menos culpada que o delinquente.
- C) tão culpada quanto o delinquente.
- D) mais culpada que o delinquente.
- E) única culpada.

Comentário:

Firmino é considerado **vítima mais culpada que o delinquente**, mais especificamente uma **vítima provocadora**. Isso porque sua própria conduta teve papel decisivo na reação que culminou em sua morte: durante anos, submeteu Maria a cárcere privado e reiterados abusos sexuais, inclusive vitimando também as filhas dela.

Gabarito: D



✓ Vítima como única culpada

No último grau da classificação, encontramos situações em que a responsabilidade pelo acontecimento recai integralmente sobre a própria vítima.



Há outros nomes para essa categoria, como vítima agressora, vítima simuladora, vítima imaginária e pseudovítima.

Para facilitar nosso aprendizado, podemos compreender essa categoria a partir de duas situações principais.

1. Vítima por culpa exclusiva própria

A primeira hipótese ocorre quando o resultado sofrido decorre **exclusivamente da conduta da própria vítima**, sem participação penalmente relevante de outra pessoa.

É o caso, por exemplo, daquele que provoca a própria morte por suicídio, **desde que não exista induzimento, instigação ou auxílio de terceiro**, ou da pessoa que, por comportamento exclusivamente próprio, coloca-se em situação da qual resulta o dano.

Perceba que a expressão **pseudovítima** ajuda a compreender a lógica: existe uma pessoa que sofre determinado resultado, mas não há um terceiro que possa ser considerado autor de um crime contra ela.

2. Vítima agressora

A segunda situação é aquela em que a própria pessoa inicialmente pratica uma **agressão injusta**, obrigando terceiro a reagir legitimamente para defender direito próprio ou alheio.

Imagine que **Herbert agrida injustamente Jorjão**. Diante da agressão atual, Jorjão reage utilizando moderadamente os meios necessários e causa lesões em Herbert.

Sob o ponto de vista físico, Herbert sofreu uma lesão; entretanto, sob a perspectiva jurídica, a reação de Jorjão encontra-se amparada pela **legítima defesa**.

Nessa situação Herbert **pode ser identificado como vítima agressora**, pois foi sua própria agressão injusta que desencadeou a reação defensiva que posteriormente suportou.

É importante observar que isso não significa que Jorjão, no nosso exemplo, possa agir sem limites. A legítima defesa exige **agressão injusta, atual ou iminente, emprego dos meios necessários e moderação**. Caso exista excesso doloso ou culposos, poderá haver responsabilização pelo excesso, conforme expressamente estabelece o Código Penal.



HORA DE PRATICAR!



(VUNESP/Médico Legista/PC-SP/2022) Hades, um jovem de 17 (dezessete) anos de idade, sacou um simulacro de arma de fogo e anunciou roubo em face de Althaia, policial civil, de folga e em trajes civis, a qual, imaginando se tratar de meliante munido de arma de fogo verdadeira, prontamente sacou sua arma de fogo e desferiu dois disparos contra Hades, cujos ferimentos causaram seu óbito. Segundo classificação de Benjamin Mendelsohn, Hades é considerado vítima

- A) totalmente inocente ou vítima ideal.
- B) tão culpada quanto o delinquente ou vítima voluntária.
- C) por ignorância ou menos culpada que o delinquente.
- D) mais culpada que o delinquente ou vítima por provocação.
- E) como única culpada ou pseudovítima.

Comentário:

Aqui Hades é considerado **vítima como única culpada ou pseudovítima**. Pela classificação de **Benjamin Mendelsohn**, essa categoria abrange situações em que a própria vítima **provoca integralmente o evento que resulta em sua vitimização**.

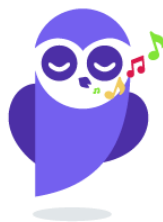
Foi exatamente o que ocorreu: Hades iniciou um roubo utilizando **simulacro de arma**, fazendo a policial acreditar que enfrentava uma agressão armada real. Assim, ele próprio criou a situação que culminou em sua morte.

Vamos dar um breve pulo aqui no direito penal, apenas para não deixar passar em branco. Na perspectiva da policial, podemos falar em legítima defesa putativa, mais precisamente uma discriminante putativa por erro sobre situação de fato, prevista no art. 20, § 1º, do Código Penal.

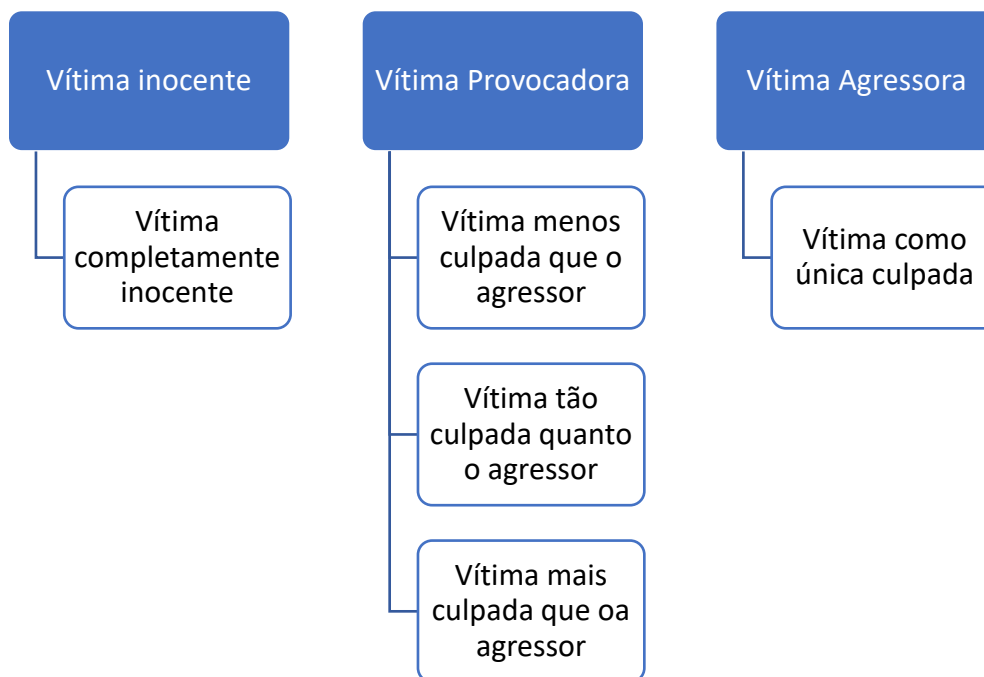
Gabarito: E



ESQUEMATIZANDO



Por fim, o autor separa toda classificação que vimos em três grandes categorias:



Teorias e Síndromes com enfoque nas vítimas

No estudo da Vitimologia, algumas construções receberam a denominação de **síndromes vitimais**, utilizadas para representar determinados comportamentos ou relações que podem surgir entre vítima e autor do delito. Entre aquelas que merecem atenção para fins de concursos públicos, destacam-se a **Síndrome da Mulher de Potifar**, a **Síndrome de Estocolmo**, **Síndrome de Londres**, e outras que iremos estudar ao longo dos próximos tópicos.



Síndrome da Mulher de Potifar

A **Síndrome da Mulher de Potifar** está relacionada à situação em que alguém, após ter suas pretensões amorosas ou sexuais rejeitadas, **formula falsa acusação de crime sexual contra a pessoa que a rejeitou**, normalmente como forma de vingança ou retaliação.

A denominação tem origem na narrativa bíblica envolvendo José (homem atraente que trabalhava gerindo os bens de Potifar) e a mulher de Potifar.

Segundo o relato, após ter suas investidas rejeitadas por José, a mulher de Potifar o acusou falsamente de tentativa de violência sexual. **Essa narrativa passou a ser utilizada no direito e na criminológica para representar situações de falsas imputações motivadas por rejeição.**

Imagine, por exemplo, que uma pessoa tente iniciar uma relação sexual com outra, seja rejeitada e, movida pelo desejo de vingança, passe a acusá-la falsamente da prática de estupro.

Mas, professor, isso significa que devemos desconfiar da palavra da vítima nos crimes sexuais?

Não. A existência dessa construção criminológica **não autoriza presumir que uma denúncia seja falsa**. O que ela demonstra é apenas a possibilidade de existência de falsas imputações, cuja ocorrência deve ser verificada a partir das provas e circunstâncias do caso concreto.

Síndrome de Estocolmo

A **Síndrome de Estocolmo** ocorre quando a vítima submetida a uma situação intensa de violência, ameaça, cárcere ou sequestro passa a **desenvolver sentimentos positivos, empatia, afeição ou vínculo emocional em relação ao próprio agressor**. No campo da Vitimologia, é tradicionalmente estudada a partir da relação estabelecida entre reféns e sequestradores.

EXEMPLIFICANDO



Imagine uma pessoa mantida como refém durante determinado período. Mesmo sendo ameaçada e privada de sua liberdade, ela começa a interpretar pequenos gestos do sequestrador como demonstrações de bondade (por exemplo, o sequestrador oferece água, pergunta se a vítima está se sentindo bem, etc). Progressivamente, a **vítima desenvolver simpatia ou até procurar justificar o comportamento daquele** que a mantém em cativeiro.

Mas, professor, ela esqueceu que aquela pessoa é o criminoso?



Não necessariamente. A ideia está relacionada à formação de um **vínculo psicológico com o agressor em uma situação extrema de vulnerabilidade e dependência**.

Síndrome de Londres

A **Síndrome de Londres** apresenta uma dinâmica praticamente **oposta à Síndrome de Estocolmo**. Nesse caso, a vítima mantida como refém não desenvolve empatia pelo sequestrador. Ao contrário, passa a **confrontá-lo, contrariá-lo, discutir com ele ou demonstrar intensa hostilidade**, comportamento que pode aumentar a tensão e até colocar sua integridade física em maior risco.

A denominação é associada à crise de reféns ocorrida na **Embaixada do Irã em Londres, em 1980**, na qual um dos reféns, Abbas Lavasani, confrontava reiteradamente os sequestradores e acabou sendo morto durante o episódio. A partir desse acontecimento, a expressão passou a ser utilizada para representar a reação de enfrentamento do refém em relação ao captor.

Imagine, por exemplo, uma pessoa sequestrada que, em vez de procurar estabelecer uma relação de aproximação com os criminosos, passa constantemente a insultá-los, desafiar suas ordens e confrontá-los.

PRESTE MAIS ATENÇÃO!



Síndrome de Estocolmo

- A vítima passa a demonstrar apreço pelo criminoso.

Síndrome de Londres

- A vítima passa a ter ainda mais raiva do criminoso.

HORA DE PRATICAR!



(VUNESP/Delegado de Polícia/PC-SP/2023) Trata-se de um estado psicológico em que as vítimas assumem postura de desobediência e de enfrentamento a intimidações de seus agressores, por quem sentem desprezo e repulsa. Por vezes, como consequência da rebeldia, as vítimas acabam por serem feridas ou assassinadas, como forma de demonstração de força por parte dos agressores.

Assinale a alternativa que corresponde corretamente ao enunciado acima exposto.



- A) Transtorno de Jerusalém.
- B) Síndrome da Mulher de Potifar.
- C) Síndrome de Londres.
- D) Síndrome de Lima.
- E) Síndrome de Estocolmo.

Comentário:

- a) **Incorreta.** Está relacionado a manifestações psicológicas ou psicóticas de conteúdo religioso associadas à experiência de visitar Jerusalém. Não se refere à relação entre vítima e agressor. Ou seja, sequer há relação com a nossa matéria.
- b) **Incorreta.** Refere-se, na terminologia criminológica tradicional, à **falsa acusação de crime sexual**, normalmente relacionada à narrativa de uma acusação feita como forma de vingança após uma rejeição.
- c) **Correta.** A vítima desenvolve **repulsa e resistência ao agressor**, enfrentando suas ordens ou intimidações. Essa postura pode provocar reações violentas do criminoso.
- d) **Incorreta.** O movimento é praticamente inverso ao da Síndrome de Estocolmo: **o agressor ou sequestrador passa a desenvolver empatia ou vínculo emocional com a vítima**, podendo amenizar seu comportamento em relação a ela.
- e) **Incorreta.** Aqui ocorre o contrário da Síndrome de Londres: **a vítima desenvolve vínculo afetivo, simpatia ou identificação com o agressor**, especialmente em situações prolongadas de submissão, como sequestros.

Gabarito: C

Síndrome da Mulher Maltratada

A **Síndrome da Mulher Maltratada** (*Battered Woman Syndrome*) está relacionada aos efeitos psicológicos produzidos pela **exposição reiterada a situações de violência doméstica**, especialmente quando as agressões se desenvolvem de maneira cíclica. A vítima pode passar a experimentar medo constante, insegurança, sentimento de impotência e dificuldades para romper a relação abusiva. O conceito foi desenvolvido principalmente a partir dos trabalhos de **Lenore Walker** e associado ao chamado ciclo da violência.

Em situações extremas, a vítima submetida durante longo período a agressões **pode reagir violentamente contra o próprio agressor**, circunstância que levou essa construção a ser discutida também em processos envolvendo mulheres que mataram seus abusadores. Isso, evidentemente, **não significa reconhecimento automático de legítima defesa**, pois os requisitos jurídicos da excludente deverão ser analisados no caso concreto.



Imagine uma mulher que, durante anos, sofre agressões físicas e ameaças do companheiro e passa a viver em permanente estado de medo, acreditando que uma nova violência poderá ocorrer a qualquer momento. Por conta disso, decide por matar seu agressor antes de novos atos de agressão contra ela ocorram.

Síndrome do Desamparo Aprendido

A **Síndrome do Desamparo Aprendido**, também denominada de **abandono aprendido**, ocorre quando, após sucessivas experiências negativas que parecem impossíveis de controlar, a vítima passa a acreditar que **nenhuma atitude será capaz de modificar sua situação**. O conceito de *learned helplessness* foi posteriormente aplicado ao estudo de vítimas submetidas a relações abusivas.

Imagine uma vítima de violência doméstica que já tentou terminar o relacionamento, pediu auxílio e retornou diversas vezes à mesma situação de violência. Depois de sucessivas experiências frustradas, passa a pensar: **“não adianta fazer nada, isso nunca vai mudar”**, deixando até mesmo de procurar ajuda.

Perceba a essência do conceito: não se trata de a vítima desejar permanecer naquela situação, mas de **aprender, a partir das experiências anteriores, que seus esforços seriam inúteis**.

Síndrome da Gaiola de Ouro

A chamada **Síndrome da Gaiola de Ouro** procura representar situações em que a vítima permanece inserida em uma relação aparentemente privilegiada, marcada por conforto econômico ou elevado padrão social, mas na qual existe **controle, violência psicológica, dependência ou intensa restrição de sua autonomia**. A expressão aparece especialmente em estudos jurídicos sobre violência contra a mulher e não constitui diagnóstico clínico autônomo.

Pense em uma mulher que vive em residência luxuosa, possui elevado padrão de vida e, externamente, aparenta manter uma relação perfeita. Dentro de casa, contudo, o companheiro controla suas amizades, suas atividades, seu dinheiro e suas decisões.

Mas, professor, se existe todo esse conforto, por que “gaiola”?

Porque **a gaiola pode ser de ouro, mas continua sendo uma gaiola**. O conforto material não elimina a perda de liberdade e autonomia.

Síndrome de Oslo

A **Síndrome de Oslo** está relacionada à vítima submetida reiteradamente a maus-tratos que passa a **atribuir a si própria a responsabilidade pela violência**, chegando a acreditar que, se modificar seu comportamento, conseguirá fazer com que o agressor também mude.

A expressão exige cautela, pois não corresponde a uma categoria clínica padronizada e sua utilização apresenta variações. A denominação ganhou projeção a partir da obra *The Oslo Syndrome*, de Kenneth Levin, na qual o autor utiliza uma analogia com processos de autoculpabilização observados em vítimas de abusos reiterados.



Imagine uma mulher constantemente agredida pelo companheiro que pensa: **“ele só ficou assim porque eu o provoquei; se eu me comportar melhor, ele não fará isso novamente”**.

Professor, mas isso não é desamparo aprendido?

São conceitos próximos, mas podemos diferenciá-los didaticamente. No **desamparo aprendido**, predomina a ideia de que **nada que a vítima faça poderá mudar a situação**. Na Síndrome de Oslo, conforme essa utilização da expressão, a vítima ainda imagina possuir algum controle: **“se eu mudar meu comportamento, ele mudará também”**.

Síndrome de Lima

A **Síndrome de Lima** representa uma espécie de inversão da dinâmica tradicionalmente associada à Síndrome de Estocolmo. Aqui, não é a vítima que desenvolve sentimentos positivos pelo sequestrador; é o **captor que passa a desenvolver empatia, afeição ou preocupação pela vítima**.

Imagine um sequestrador que, após conviver durante vários dias com um refém, passa a se sensibilizar com sua situação, melhora seu tratamento e chega a facilitar ou antecipar sua libertação.



A comparação resolve praticamente toda questão:

Estocolmo → vítima cria vínculo com o agressor.

Lima → agressor cria vínculo com a vítima.

Síndrome da Barbie

A chamada **Síndrome da Barbie** é utilizada para representar a **coisificação ou objetificação da mulher**, que passa a ser socialmente percebida como objeto de desejo, e não plenamente como sujeito de direitos.

A expressão procura chamar atenção para processos sociais pelos quais a mulher pode ser valorizada predominantemente por seu corpo, aparência ou disponibilidade sexual, reduzindo-se sua autonomia e individualidade.



(VUNESP/Investigador de Polícia/PC-SP/2023) É correto afirmar que, na criminologia, existem algumas síndromes. A síndrome que bem sintetiza a ideia de coisificação da mulher, na qual a mulher é vista socialmente como objeto de desejo, é a denominada

- A) Síndrome do desejo feminino.
- B) Síndrome de Maria Madalena.
- C) Síndrome da Barbie.
- D) Síndrome da vitimização.
- E) Síndrome da mulher de Potifar.

Comentário:

A chamada **Síndrome da Barbie** é utilizada para representar a ideia de **coisificação da mulher**, que passa a ser socialmente enxergada como **objeto de desejo**, com valorização excessiva de padrões estéticos, sexualização e aparência física.

Gabarito: C

Síndrome de Otelo

A **Síndrome de Otelo** está relacionada ao chamado **ciúme delirante ou ciúme patológico**, caracterizado pela convicção persistente e infundada de que o parceiro ou a parceira está sendo infiel. A denominação faz referência ao personagem Otelo, da conhecida tragédia de William Shakespeare. Na área médica, é descrita como uma forma de delírio de infidelidade, que pode aparecer associada a diferentes condições psiquiátricas ou neurológicas.

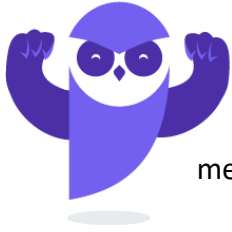
Imagine um indivíduo que, sem qualquer elemento concreto, possui certeza absoluta de que sua companheira mantém outro relacionamento. Passa a interpretar ligações telefônicas, atrasos ou simples conversas como “provas” da traição, podendo adotar comportamentos de controle, perseguição ou violência.

Aqui também é necessário cuidado: **ciúme comum não é Síndrome de Otelo**. O elemento característico é a **convicção delirante e infundada acerca da infidelidade**.



#SOU CORUJA

Pontinho, meu povo! Aqui finalizamos o assunto Vitimologia, com o que você precisa saber para chegar arrebatando na sua prova!



Não deixe de fazer as questões que separei para vocês, viu?

Qualquer dúvida, estou à disposição! Basta usarem o fórum de dúvidas, ou podem até mesmo falar comigo pelo instagram, no *@profmurilo_marques*.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (FUNDATEC/Defensor Público/DPE-SC/2026) No que tange à vítima, ao seu papel e às formas de se proceder à sua tutela no sistema penal, assinale a alternativa correta.

- A)** No atual modelo processual penal brasileiro, a vítima figura como protagonista.
- B)** Para oferecer uma proteção adequada às vítimas, especialmente em se tratando de crimes cometidos contra mulheres, é necessário que as penas sejam as mais severas possíveis.
- C)** Visando a evitar ou, ao menos, minimizar a vitimização secundária, o Código de Processo Penal determina que todos os sujeitos processuais zelem pela integridade física e psicológica da vítima.
- D)** Em caso de crime praticado contra a mulher, na hipótese de a Defensoria Pública representar a vítima no processo criminal (assistência qualificada), veda-se requerer a absolvição ou a aplicação de pena mais branda.

Comentário:

Nessa questão, estamos diante exatamente do que prega o confronto à vitimização secundária, também chamada de revitimização, ou seja, maneiras de fazer com que, em instâncias estatais, a vítima não se veja obrigada a reviver o evento traumático, especialmente quando falamos de crimes contra mulheres.

Gabarito: C

2. (VUNESP/Promotor de Justiça Substituto/MPE-SC/2026) A vitimologia, em sua formulação clássica e em sua evolução contemporânea, influenciou a forma como se compreendem os direitos das vítimas e sua participação no sistema de justiça criminal, com atenção aos efeitos do delito e às formas de revitimização. Desta forma, assinale a alternativa correta.

- A)** A vitimologia é, predominantemente, uma teoria de “culpabilização da vítima”, destinada a transferir a responsabilidade do crime do autor para o ofendido, razão pela qual se rejeita qualquer ampliação de participação da vítima no processo penal.
- B)** É majoritário compreender que vitimização primária corresponde aos danos diretamente produzidos pelo delito; vitimização secundária corresponde aos danos/revitimização decorrentes do percurso institucional (atendimentos, descrédito, exposição, tratamento desumanizado); e vitimização terciária corresponde à estigmatização e aos impactos sociais posteriores; nesse quadro, os “direitos da vítima” tendem a ser descritos (em chave não dogmática) como informação, voz/escuta, proteção contra revitimização e busca de reparação, sem eliminar as garantias do devido processo.
- C)** A vitimização primária refere-se aos danos decorrentes do contato da vítima com a polícia, o Ministério Público e o Judiciário; a secundária, ao dano direto do crime; e a terciária, sempre e apenas à exposição midiática.



D) A participação da vítima no processo penal, sob a ótica vitimológica contemporânea, deve ser máxima e decisiva: a vítima passa a controlar a imputação e a pena, pois a centralidade da vítima é incompatível com limites impostos por garantias do acusado.

E) A vitimologia clássica não reconhece relevância científica na relação vítima–ofensor, afirmando que qualquer análise do comportamento da vítima é antiética e metodologicamente inválida, devendo-se restringir o estudo à personalidade do autor do delito.

Comentário:

Essa questão é maravilhosa! E veja só, hein! É questão para promotor e sei que você conseguirá responder com facilidade após usar o nosso material.

Vamos analisar item por item, beleza?

a) **Incorreta.** A vitimologia não tem como objetivo transferir a culpa do delito à vítima e sim compreender o papel da vítima em eventos criminosos, além trazer quais são as consequências que a vítima pode sofrer após ser vítima de um crime.

b) **Corretíssima!** (1) **Vitimização primária:** são os efeitos provocados diretamente pelo delito; (2) **vitimização secundária:** é chamada revitimização, a qual ocorre perante órgãos estatais, como em delegacias de polícia ou em audiências perante o Poder Judiciário; (3) **Vitimização terciária:** é a reação do meio social e a ausência de adequado amparo após a ocorrência de crime.

c) **Incorreta.** O contato com a polícia após a ocorrência do delito pode, a bem da verdade, caracterizar a vitimização secundária, ou revitimização.

d) **Incorreta.** A participação da vítima tem seu valor em qualquer ação judicial, porém, **não pode ser tida como decisiva ou máxima**, uma vez que quem controla a pena ou, até mesmo, a absolvição ou condenação é o Estado, com base nas provas apresentadas e todos os direitos e garantias conferidos ao réu.

e) **Incorreta.** A vitimologia clássica nasce, exatamente, para compreender a relação vítima-ofensor e inclusive atribuiu classificação às vítimas, a fim de analisar a culpabilidade e o grau de sua participação no âmbito da infração penal.

Gabarito: B

3. (UECE-CEV/Oficial Investigador de Polícia Civil/PC-CE/2025) No que diz respeito ao processo vitimizatório, relacione corretamente o tipo de vitimização com sua respectiva definição, numerando os parênteses abaixo, de acordo com a seguinte indicação:

1. Vitimização Primária;

2. Vitimização Secundária;

3. Vitimização Terciária.



- () Sofrimento suportado pela vítima em razão da omissão estatal e da estigmatização pela sociedade.
- () Sofrimento suportado pela vítima em razão da burocratização estatal, suportado perante as fases de inquérito e processo.
- () Sofrimento suportado pela vítima em razão dos efeitos diretos e indiretos da conduta criminal.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 3, 2, 1.
- B) 2, 1, 3.
- C) 1, 2, 3.
- D) 2, 3, 1.
- E) 1, 3, 2.

Comentário:

(3) Sofrimento suportado pela vítima em razão da omissão estatal e da estigmatização pela sociedade.

Corresponde à **vitimização terciária**, caracterizada pela estigmatização social e ausência de resposta estatal efetiva, resultando na perpetuação da condição de vulnerabilidade da vítima e na negação de seus direitos fundamentais.

(2) Sofrimento suportado pela vítima em razão da burocratização estatal, suportado perante as fases de inquérito e processo.

Corresponde à **vitimização secundária**, configurada pelo sofrimento adicional imposto à vítima no âmbito do sistema estatal, como por meio da revitimização.

(1) Sofrimento suportado pela vítima em razão dos efeitos diretos e indiretos da conduta criminal.

Corresponde à **vitimização primária**, que se manifesta nos danos imediatos e diretos decorrentes da prática criminosa.

Gabarito: A

4. (FGV/Delegado de Polícia Substituto/PC-MG/2025) Com relação aos estudos de Vitimologia, assinale a afirmativa correta.

- A) Síndrome de Estocolmo se refere ao contexto em que uma mulher, ao ser rejeitada, acusa falsamente alguém da prática de um crime sexual.



- B)** Síndrome de Londres é o fenômeno psicológico em que as vítimas de um sequestro ou de uma situação traumática desenvolvem sentimentos de empatia ou afeto pelos seus agressores.
- C)** Síndrome da mulher de Potifar é o fenômeno psicológico em que as vítimas de um sequestro adotam uma postura de desobediência em relação aos sequestradores.
- D)** Vitimização primária é o fenômeno que se refere ao sofrimento imposto à vítima de um crime em razão das frustrações oriundas do sistema de justiça criminal.
- E)** Vitimização terciária é o fenômeno que se refere à estigmatização imposta pelo meio social à vítima após o crime.

Comentário:

- a) **Incorreta.** A Síndrome de Estocolmo está ligada à empatia criada pela vítima com o seu agressor. O texto apresenta a Síndrome da Mulher de Potifar.
- b) **Incorreta.** A Síndrome de Londres é exatamente o oposto do apresentado, ou seja, quando as vítimas passam a confrontar seu perpetrador.
- c) **Incorreta.** Foi explicada no item A.
- d) **Incorreta.** No caso, estamos diante da vitimização secundária e não dá primária.
- e) **Correta.** É exatamente isso. A vitimização terciária ocorre quando há a estigmatização da vítima perante seu meio social após ter sido vítima de um delito.

Gabarito: E

5. (VUNESP/Promotor de Justiça Substituto/MPE-RO/2024) Dentro do tema Vitimização, denomina-se

- A)** vitimização primária, quando a vítima sofre a falta de amparo das instâncias formais de controle social.
- B)** heterovitimização, quando ocorre a autorrecriminação da vítima, pela ocorrência do delito.
- C)** vitimização indireta, quando a vítima sofre a falta de amparo de sua família e de seu círculo de amigos.
- D)** sobrevivitimização, quando a vítima sobrevive ao crime contra ela praticado.
- E)** revitimização, quando a vítima, por ser familiar de outra vítima, acaba sofrendo, junto a esta, as consequências do crime.

Comentário:

- A) **Incorreta.** O texto traz o conceito da vitimização secundária, ou seja, ações efetivas por parte do Estado.



- B) **Corretíssima**. A heterovitimização ocorre quando a vítima se culpa pelo delito que contra ela foi cometido.
- C) **Incorreta**. A vitimização indireta ocorre quando pessoas próximas à vítima também acabam por serem atingidas pelo crime.
- D) **Incorreta**. Sobrevitimização é um dos nomes dados à vitimização secundária, ou seja, não tem nenhuma relação com sobreviver ao crime.
- E) **Incorreta**. O texto apresentado na questão nós traz algo mais próximo a uma vitimização indireta.

Gabarito: B

6. (VUNESP/Escritório de Polícia/PC-SP/2023) Segundo a classificação de vítimas proposta por Mendelsohn, o jovem que transita por rua conhecida por ser local perigoso, falando ao celular, mediante uso de fones de ouvido, portanto, desatento ao movimento em seu redor, ocasião em que tem o seu aparelho eletrônico subtraído por meliantes, é considerado uma vítima

- A) como única culpada ou pseudovítima.
- B) tão culpada quanto o delinquente ou vítima voluntária.
- C) mais culpada que o delinquente ou vítima por provocação.
- D) totalmente inocente ou vítima ideal.
- E) por ignorância ou vítima de menor culpabilidade.

Comentário:

Vamos lá! Mendelsohn nos traz 5 classificações para as vítimas, quais sejam:

Vítima completamente inocente (ou vítima ideal): trata-se da vítima completamente estranha à ação do criminoso, que não provoca, não incentiva, não colabora, com a prática criminosa. Não tem qualquer culpa.

Vítima de culpabilidade menor (ou vítima por ignorância ou menos culpada): é a vítima que age por imprudência, negligência ou descuido. Por exemplo, anda com joias em um lugar já conhecido pelo grande número de crimes contra o patrimônio.

Vítima tão culpada quanto o delinquente (ou vítima voluntária): participação da vítima é essencial para a própria dinâmica ou consumação do delito. Por isso, costuma-se falar em uma espécie de **ato bilateral**, pois o comportamento do autor, sozinho, não seria suficiente para produzir o resultado pretendido sem uma atuação da própria vítima. Por exemplo, o crime de estelionato.

Vítima mais culpada que o delinquente (ou vítima por provocação): é aquela que, por meio de seu comportamento, **fomenta, provoca ou estimula a reação do autor da infração**. Sua atuação possui, portanto, importância relevante na dinâmica que antecede a prática criminosa.



Vítima unicamente culpada: a pessoa que se coloca em situação de completo risco, como um suicida ou um agressor que acaba sendo vítima de legítima defesa.

Gabarito: E

7. (FGV/Psicólogo Policial Civil/PC-SC/2024) Sobre o processo compreendido como revitimização ou vitimização secundária, analise as afirmativas a seguir.

I. Configura hipótese de revitimização a atitude do policial que, ao atender a vítima de um crime sexual, procura saber se a vítima estava bêbada.

II. Não configura caso de revitimização o ato de a defesa do acusado de crimes sexuais acusar a vítima de agir de forma provocativa, diante do princípio da ampla defesa.

III. Não configura revitimização questionar à vítima se ela se dispunha a satisfazer os desejos sexuais do seu marido para aferir se houve ou não crime sexual no âmbito das relações domésticas.

Está correto o que se afirma em:

A) I e III.

B) II e III.

C) III, apenas.

D) II, apenas.

E) I, apenas.

Comentário:

Primeiro, vamos nos lembrar o que é a revitimização, ou vitimização secundária.

A revitimização é aquela que ocorre perante os órgãos estatais, fazendo com o que a vítima reviva o evento traumático que foi sofrido.

Agora vamos analisar os itens.

I – **Correta**. O policial busca saber se a vítima estava bêbada após um crime de estupro. Por vezes, podemos acreditar que isso se faz importante para entendermos a dinâmica dos fatos; no entanto, pergunte-se “a vítima estar embriagada justifica a ação do estuprador?” Não! Isso seria uma maneira de tentar passar parte da culpa à vítima do delito, configurando assim, a revitimização.

II – **Incorreta**. O item afirma que a situação narrada não seria revitimização, mas seria! A revitimização pode ocorrer quando tentam passar parte da culpa para a vítima. Outrossim, o fato ocorreu durante o processo judicial, logo, dentro da esfera de controle do Estado.



III – **Incorreta**. Novamente, temos um caso de constrangimento da vítima, inclusive, tentando transferir e ela a culpa do ato. Entendam que o matrimônio não justifica relações sexuais forçadas, o que caracteriza estupro caso ocorra.

Gabarito: E

8. (VUNESP/Delegado de Polícia/PC-SP/2023) Trata-se de um estado psicológico em que as vítimas assumem postura de desobediência e de enfrentamento a intimidações de seus agressores, por quem sentem desprezo e repulsa. Por vezes, como consequência da rebeldia, as vítimas acabam por serem feridas ou assassinadas, como forma de demonstração de força por parte dos agressores.

Assinale a alternativa que corresponde corretamente ao enunciado acima exposto.

- A) Transtorno de Jerusalém.
- B) Síndrome da Mulher de Potifar.
- C) Síndrome de Londres.
- D) Síndrome de Lima.
- E) Síndrome de Estocolmo.

Comentário:

- a) **Incorreta**. Está relacionado a manifestações psicológicas ou psicóticas de conteúdo religioso associadas à experiência de visitar Jerusalém. Não se refere à relação entre vítima e agressor. Ou seja, sequer há relação com a nossa matéria.
- b) **Incorreta**. Refere-se, na terminologia criminológica tradicional, à **falsa acusação de crime sexual**, normalmente relacionada à narrativa de uma acusação feita como forma de vingança após uma rejeição.
- c) **Correta**. A vítima desenvolve **repulsa e resistência ao agressor**, enfrentando suas ordens ou intimidações. Essa postura pode provocar reações violentas do criminoso.
- d) **Incorreta**. O movimento é praticamente inverso ao da Síndrome de Estocolmo: **o agressor ou sequestrador passa a desenvolver empatia ou vínculo emocional com a vítima**, podendo amenizar seu comportamento em relação a ela.
- e) **Incorreta**. Aqui ocorre o contrário da Síndrome de Londres: **a vítima desenvolve vínculo afetivo, simpatia ou identificação com o agressor**, especialmente em situações prolongadas de submissão, como sequestros.

Gabarito: C



9. (VUNESP/Investigador de Polícia/PC-SP/2023) Verifica o comportamento da vítima e considera-o para efeitos de tipificação penal, tendo por objetivo aplicar um direito penal mais justo ao autor do fato, e não a incriminação da vítima, conforme poderia se interpretar equivocadamente.

É correto afirmar que o enunciado se refere à

- A) vitimização secundária.
- B) vitimização terciária.
- C) revitimização.
- D) vitimodogmática.
- E) vitimologia corporativa.

Comentário:

Vitimodogmática corresponde ao estudo da vítima dentro da própria dogmática penal, especialmente para verificar se o seu comportamento antes ou durante o fato pode influenciar a análise jurídico-penal da conduta do autor. Sendo assim, o nosso gabarito.

Gabarito: D

10. (VUNESP/Investigador de Polícia/PC-SP/2023) É correto afirmar que, na criminologia, existem algumas síndromes. A síndrome que bem sintetiza a ideia de coisificação da mulher, na qual a mulher é vista socialmente como objeto de desejo, é a denominada

- A) Síndrome do desejo feminino.
- B) Síndrome de Maria Madalena.
- C) Síndrome da Barbie.
- D) Síndrome da vitimização.
- E) Síndrome da mulher de Potifar.

Comentário:

A chamada **Síndrome da Barbie** é utilizada para representar a ideia de **coisificação da mulher**, que passa a ser socialmente enxergada como **objeto de desejo**, com valorização excessiva de padrões estéticos, sexualização e aparência física.

Gabarito: C



11. (INSTITUTO AOCP/Delegado de Polícia Substituto/PC-GO/2022) Carlos Roberto é Delegado de Polícia em Goianésia-GO e se depara com a seguinte estatística: cerca de 10% (dez por cento) da população local alegou ter sofrido crime de roubo no ano anterior. Contudo, ao consultar o acervo da Delegacia, Carlos Roberto constatou que, no mesmo ano pesquisado, um número ínfimo de inquéritos policiais sobre crimes patrimoniais foi autuado naquela divisão policial. Tal fenômeno de subnotificação pode ser explicado pela vitimização

A) terciária, quando um sujeito é diretamente atingido pela prática de ato delituoso, padecendo dos resultados da conduta.

B) primária, quando um sujeito que, mesmo possuindo envolvimento direto ou indireto com o fato delituoso, tem um sofrimento excessivo, além daquele determinado pela sanção legal.

C) secundária, como um derivativo das relações existentes entre as vítimas primárias e o Estado em face do aparato repressivo (burocratização do sistema policial, morosidade na solução da ocorrência, insensibilidade dos aplicadores jurídicos, reexposição do fato em diversos procedimentos etc.).

D) secundária, quando um sujeito que, mesmo possuindo um envolvimento direto ou indireto com o fato delituoso, tem um sofrimento excessivo, além daquele determinado pela sanção legal.

E) terciária, quando um sujeito diretamente atingido pela prática de ato delituoso finda responsabilizado pela imprudência que incentivou a conduta delituosa contra si.

Comentário:

Aqui o ponto é simples: a questão descreve uma **subnotificação provocada pela relação ruim da vítima com o sistema estatal de persecução penal**. Isso é típico da **vitimização secundária**, também chamada de **revitimização institucional**.

Ela ocorre quando a vítima, depois de sofrer o crime, enfrenta **burocracia, demora, repetição de relatos, falta de acolhimento ou insensibilidade dos órgãos públicos**, o que pode até desestimular o registro da ocorrência. Por isso, a alternativa **C)** é a correta.

Gabarito: C

12. (FCC/DPE-MT/Defensor Público de 1ª Classe/2022) *A escravidão se sustentava tanto na rotina do abuso sexual quanto no tronco e no açoite. Impulsos sexuais excessivos, existentes ou não entre os homens brancos como indivíduos, não tinham nenhuma relação com essa verdadeira institucionalização do estupro. A coerção sexual, em vez disso, era uma dimensão essencial das relações sociais entre o senhor e a escrava. Em outras palavras, o direito alegado pelos proprietários e seus agentes sobre o corpo das escravas era uma expressão direta de seu suposto direito de propriedade sobre pessoas negras como um todo. A licença para estuprar emanava da cruel dominação econômica e era por ela facilitada, como marca grotesca da escravidão.*



A coerção sexual praticada contra mulheres negras escravizadas, citada no trecho acima, evidencia um contexto de ausência da criminalização

- A) secundária e ausência da vitimização secundária.
- B) secundária e existência da vitimização primária.
- C) secundária e existência da vitimização secundária.
- D) primária e ausência da vitimização primária.
- E) primária e existência da vitimização primária.

Comentário:

Meu povo, aqui precisamos ler com um pouco mais de atenção. Vejamos que no contexto da narrativa da questão, o estupro na situação apresentada não era crime! Ou seja, já podemos ver que estamos diante de **ausência de uma criminalização primária**, ou seja, não havia crime nessa situação - quando o dono da escrava tinha relações sexuais não consentidas com ela.

Assim, chegamos a uma “resposta triste”, isso porque, se não há crime, **não há de falar de vítima primária**, isso porque, como o próprio texto apresenta, a escrava não era tida como pessoa detentora de direitos e sim um mero objeto. E, no caso apresentado, “objeto” pertence ao senhor, que poderia fazer com ela o que bem entendesse.

Logo, temos ausência de criminalização primária e ausência de vitimização primária, por “não haver vítima”.

Gabarito: D

13. (VUNESP/Médico Legista/PC-SP/2022) Hades, um jovem de 17 (dezessete) anos de idade, sacou um simulacro de arma de fogo e anunciou roubo em face de Althaia, policial civil, de folga e em trajes civis, a qual, imaginando se tratar de meliante munido de arma de fogo verdadeira, prontamente sacou sua arma de fogo e desferiu dois disparos contra Hades, cujos ferimentos causaram seu óbito. Segundo classificação de Benjamin Mendelsohn, Hades é considerado vítima

- A) totalmente inocente ou vítima ideal.
- B) tão culpada quanto o delinquente ou vítima voluntária.
- C) por ignorância ou menos culpada que o delinquente.
- D) mais culpada que o delinquente ou vítima por provocação.
- E) como única culpada ou pseudovítima.

Comentário:



Aqui Hades é considerado **vítima como única culpada ou pseudovítima**. Pela classificação de **Benjamin Mendelsohn**, essa categoria abrange situações em que a própria vítima **provoca integralmente o evento que resulta em sua vitimização**.

Foi exatamente o que ocorreu: Hades iniciou um roubo utilizando **simulacro de arma**, fazendo a policial acreditar que enfrentava uma agressão armada real. Assim, ele próprio criou a situação que culminou em sua morte.

Vamos dar um breve pulo aqui no direito penal, apenas para não deixar passar em branco. Na perspectiva da policial, podemos falar em legítima defesa putativa, mais precisamente uma discriminante putativa por erro sobre situação de fato, prevista no art. 20, § 1º, do Código Penal.

Gabarito: E

14. (VUNESP/Investigador de Polícia/PC-SP/2022) A própria sociedade não acolhe a vítima e muitas vezes a incentiva a não denunciar o delito às autoridades, ocorrendo o que se chama de cifra negra.

É correto afirmar que o enunciado refere-se à

- A) Escola positiva.
- B) Escola clássica.
- C) Vitimização secundária.
- D) Vitimização terciária.
- E) Vitimização inocente.

Comentário:

A vitimização terciária ocorre quando a vítima sofre falta de acolhimento, rejeição, abandono ou pressão por parte da sociedade ou de pessoas próximas, como familiares, amigos, colegas de trabalho ou membros da comunidade.

É exatamente o que acontece no enunciado: a própria sociedade não acolhe a vítima e ainda a incentiva a não denunciar o crime.

Essa situação pode contribuir para a chamada cifra negra, que corresponde aos crimes que efetivamente ocorreram, mas não chegam ao conhecimento das autoridades e, por isso, não aparecem nos registros oficiais.

Gabarito: D



15. (INSTITUTO AOCP/Policial Penal/Governo do Distrito Federal/2022) Em relação à criminologia, julgue o item seguinte.

Vitimização primária é aquela que corresponde aos danos à vítima decorrentes do crime.

Comentário:

A **vitimização primária** corresponde justamente aos **danos sofridos pela vítima em decorrência direta do crime**. Esses prejuízos podem ser físicos, psicológicos, patrimoniais, morais ou sociais.

Exemplo: em um roubo, a perda do bem, eventual lesão corporal e o trauma provocado pela ação criminosa são consequências da **vitimização primária**.

Gabarito: C

16. (FGV/Delegado de Polícia Civil Substituto/PC-RN/2021) Dentro da perspectiva criminológica, os órgãos de polícia e justiça se referem a instâncias de:

A) criminalização primária.

B) vitimização terciária.

C) controle social formal.

D) prevenção primária.

E) controle social informal.

Comentário:

Essa questão possui um gabarito que não está relacionado diretamente ao objeto de estudo. Porém, que sirva de forma de não confundir!

Isso porque talvez você pensaria em vitimização secundária por ver “órgãos de polícia e justiça”, o que estaria correto se estivéssemos falando de vítimas sendo revitimizadas. Mas aqui temos o exemplo do controle formal, sendo que a polícia, inclusive, seria de primeira instância, e o poder judiciária, terceira.

Gabarito: C

17. (FGV/Delegado de Polícia Civil Substituto/PC-RN/2021) Após ser agredida por seu marido, Ana Cláudia busca auxílio em delegacia policial próxima a sua residência. Após narrar todo o ocorrido ao servidor responsável, ele afirmou que não parecia ser nada grave porque ela não apresentava nenhuma marca de lesão, sugerindo, em tom jocoso, que ela deveria voltar logo para casa porque “marido está difícil de



encontrar". Diante disso, Ana Cláudia deixa a delegacia de polícia sem realizar o registro de ocorrência pretendido.

Dentro de uma perspectiva criminológica, os fatos hipotéticos acima narrados descrevem, respectivamente, as noções de:

- A) vitimização secundária e vitimização primária.
- B) vitimização primária e vitimização terciária.
- C) seletividade primária e vitimização primária.
- D) vitimização primária e vitimização secundária.
- E) seletividade secundária e vitimização secundária.

Comentário:

Vamos lá!

Há duas situações a serem analisadas. A primeira é o fato de a vítima ter sido agredida, logo, aqui temos o caso da vitimização primária, ou seja, são os efeitos sentidos diretamente pela vítima. O segundo fato é o tratamento que foi dado à vítima na delegacia de polícia. Nesse último, estamos diante de uma vitimização secundária, a qual ocorreu em uma das instâncias de poder do Estado.

Consequentemente, temos: vitimização primária e secundária, respectivamente.

Gabarito: D

18. (Instituto Acesso/Delegado de Polícia/PC-ES/2019 - ADAPTADA) “A vítima do delito experimentou um secular e deliberado abandono. Desfrutou do máximo protagonismo [...] durante a época da justiça privada, sendo depois drasticamente ‘neutralizada’ pelo sistema legal moderno [...]” (MOLINA, Antonio Garcia-Pablos de; GOMES, Luiz Flávio, 2008, p. 73).

A Vitimologia impulsionou um processo de revisão científica do papel da vítima no fenômeno delitivo. Assinale certo ou errado

A vitimologia ocupa-se, sobretudo, do estudo sobre os riscos de vitimização, dos danos que sofrem as vítimas como consequência do delito, assim como da posterior intervenção do sistema legal, dentre outros temas.

Comentário:

A alternativa está corretíssima. A vitimologia tem como objetivo estudar a vítima dentro de uma relação delituosa, sobretudo os riscos da vitimização, sendo elas, a primeira, secundária e a terciária.

Gabarito: C



19. (Instituto Acesso/Delegado de Polícia/PC-ES/2019) A dor causada à vítima, ao ter que reviver a cena do crime, ao ter que declarar ao juiz o sentimento de humilhação experimentado, quando os advogados do acusado culpam a vítima, argumentando que foi ela própria que, com sua conduta, provocou o delito. Os traumas que podem ser causados pelo exame médico-forense, pelo interrogatório policial ou pelo reencontro com o agressor em juízo, e outros, são exemplos da chamada vitimização.

- A) indireta.
- B) secundária.
- C) primária.
- D) terciária.
- E) direta.

Comentário:

Conforme estudado, quando existe uma revitimização perante órgãos do Estado, estamos diante da vitimização secundária. Logo, estando a vítima diante de um juiz, tendo recebido argumentos que ela teria sido a responsável pela ocorrência do delito, fica claro o nosso gabarito.

Gabarito: B

20. (CEBRASPE/Defensor Público/DPE-DF/2019) A criminologia, diante do fenômeno do delito, na busca de conhecer fatores criminógenos, traça um paralelo entre vítima e criminoso. Partindo dessa premissa dual, chamada por Mendelsohn de “dupla-penal”, extraem-se importantes situações fenomenológicas. Acerca desses estudos, julgue o item seguinte.

A criminologia classifica como vitimização secundária a coisificação, pelas esferas de controle formal do delito, da pessoa ofendida, ao tratá-la como mero objeto e com desdém durante a persecução criminal.

Comentário:

A **vitimização secundária** ocorre quando a vítima sofre novo constrangimento **por parte das instâncias formais de controle social**, como polícia, Ministério Público e Poder Judiciário.

É exatamente o que a questão descreve ao falar em **coisificação da vítima**, tratando-a como mero objeto e com desdém durante a persecução criminal.

Gabarito: C



21. (VUNESP/Papiloscopista Policial/PC-SP/2018) Na questão, assinale a alternativa contendo a informação que preenche corretamente a lacuna.

A _____ é a autorrecriação da vítima pela ocorrência do crime contra si, buscando razões que, possivelmente, tornaram-na responsável pelo delito.

- A) sobrevivitização.
- B) vitimização primária.
- C) vitimização secundária.
- D) vitimização terciária.
- E) heterovitimização.

Comentário:

A **heterovitimização** ocorre quando a própria vítima passa a **se culpar pelo crime que sofreu**, procurando em seu comportamento alguma razão que explique ou justifique o ocorrido. É justamente a ideia de **autorrecriação ou autoculpabilização da vítima**.

Gabarito: E

22. (VUNESP/Agente de Telecomunicações Policial/PC-SP/2018) Na classificação de Benjamin Mendelsohn, a *vítima imaginária* é considerada uma vítima

- A) mais culpada que o infrator.
- B) voluntária ou tão culpada quanto o infrator.
- C) completamente inocente ou ideal.
- D) unicamente culpada.
- E) de culpabilidade menor ou por ignorância.

Comentário:

Na classificação de **Benjamin Mendelsohn**, a **vítima imaginária** integra o grupo das vítimas consideradas **unicamente culpadas**, ao lado das situações em que a suposta vítima é responsável pela própria condição de vitimização.

Gabarito: D



23. (VUNESP/Escrivão de Polícia Civil/PC-SP/2018) Com relação às classificações de vítimas, apresentadas por Benjamin Mendelsohn, em relação aos estudos de vitimologia,

- A) vítima resistente é aquela que concorre para a produção do resultado.
- B) vítima ideal é aquela que contribui, de alguma forma, para o resultado danoso.
- C) vítima como única culpada pode ser exemplificada pelo indivíduo embriagado que atravessa avenida movimentada vindo a falecer atropelado.
- D) vítima por ignorância é aquela que não tem nenhuma participação no evento criminoso.
- E) vítima completamente inocente é aquela cuja participação ativa é imprescindível para a caracterização do crime.

Comentário:

Na classificação de **Benjamin Mendelsohn**, a vítima como única culpada é aquela cuja própria conduta é determinante para a ocorrência do resultado. Um dos exemplos tradicionalmente utilizados é justamente o do **indivíduo embriagado que atravessa uma avenida movimentada e acaba morrendo atropelado**.

Gabarito: C

24. (VUNESP/Investigador de Polícia/PC-SP/2014) Nos crimes de extorsão mediante sequestro, por exemplo, pode ocorrer a chamada Síndrome de Estocolmo, que consiste

- A) na doença que os sequestradores sofrem.
- B) na identificação afetiva da vítima com o criminoso, pelo próprio instinto de sobrevivência.
- C) em uma teoria que os órgãos públicos utilizam para reduzir a criminalidade.
- D) no arrependimento do criminoso em razão do descontrole emocional.
- E) no trauma que a vítima adquire em razão do sofrimento.

Comentário:

A **Síndrome de Estocolmo** é uma expressão utilizada para descrever situações em que a vítima, especialmente em contextos de sequestro, cárcere ou forte submissão, passa a desenvolver **vínculo emocional, simpatia ou identificação com o agressor**.

Essa reação pode funcionar como um mecanismo psicológico de adaptação e sobrevivência diante da situação extrema vivenciada.

Gabarito: B



25. (FGV/Consultor Legislativo – Área XXII/Câmara dos Deputados/2024) Maria, 37 anos, órfã materna, foi mantida em cárcere privado desde os 9 anos de idade por Firmino, seu genitor. Durante todos esses anos, ela foi estuprada pelo pai e concebeu cinco filhas, que também passaram a ser vítimas de abusos sexuais. Certo dia, cansada dos tormentos que sofrera, Maria, aproveitando-se da distração do abusador, desferiu-lhe golpes de machado na região da cabeça, provocando-lhe o óbito.

Do ponto de vista do estudo da vitimologia, seguindo os ensinamentos de Benjamin Mendelsohn, a vítima do homicídio pode ser classificada como

- A) completamente inocente.
- B) menos culpada que o delinquente.
- C) tão culpada quanto o delinquente.
- D) mais culpada que o delinquente.
- E) única culpada.

Comentário:

Segundo a classificação de **Benjamin Mendelsohn**, Firmino é considerado **vítima mais culpada que o delinquente**, mais especificamente uma **vítima provocadora**. Isso porque sua própria conduta teve papel decisivo na reação que culminou em sua morte: durante anos, submeteu Maria a cárcere privado e reiterados abusos sexuais, inclusive vitimando também as filhas dela.

Gabarito: D



LISTA DE QUESTÕES

1. (FUNDATEC/Defensor Público/DPE-SC/2026) No que tange à vítima, ao seu papel e às formas de se proceder à sua tutela no sistema penal, assinale a alternativa correta.

- A)** No atual modelo processual penal brasileiro, a vítima figura como protagonista.
- B)** Para oferecer uma proteção adequada às vítimas, especialmente em se tratando de crimes cometidos contra mulheres, é necessário que as penas sejam as mais severas possíveis.
- C)** Visando a evitar ou, ao menos, minimizar a vitimização secundária, o Código de Processo Penal determina que todos os sujeitos processuais zelem pela integridade física e psicológica da vítima.
- D)** Em caso de crime praticado contra a mulher, na hipótese de a Defensoria Pública representar a vítima no processo criminal (assistência qualificada), veda-se requerer a absolvição ou a aplicação de pena mais branda.

2. (VUNESP/Promotor de Justiça Substituto/MPE-SC/2026) A vitimologia, em sua formulação clássica e em sua evolução contemporânea, influenciou a forma como se compreendem os direitos das vítimas e sua participação no sistema de justiça criminal, com atenção aos efeitos do delito e às formas de revitimização. Desta forma, assinale a alternativa correta.

- A)** A vitimologia é, predominantemente, uma teoria de “culpabilização da vítima”, destinada a transferir a responsabilidade do crime do autor para o ofendido, razão pela qual se rejeita qualquer ampliação de participação da vítima no processo penal.
- B)** É majoritário compreender que vitimização primária corresponde aos danos diretamente produzidos pelo delito; vitimização secundária corresponde aos danos/revitimização decorrentes do percurso institucional (atendimentos, descrédito, exposição, tratamento desumanizado); e vitimização terciária corresponde à estigmatização e aos impactos sociais posteriores; nesse quadro, os “direitos da vítima” tendem a ser descritos (em chave não dogmática) como informação, voz/escuta, proteção contra revitimização e busca de reparação, sem eliminar as garantias do devido processo.
- C)** A vitimização primária refere-se aos danos decorrentes do contato da vítima com a polícia, o Ministério Público e o Judiciário; a secundária, ao dano direto do crime; e a terciária, sempre e apenas à exposição midiática.
- D)** A participação da vítima no processo penal, sob a ótica vitimológica contemporânea, deve ser máxima e decisiva: a vítima passa a controlar a imputação e a pena, pois a centralidade da vítima é incompatível com limites impostos por garantias do acusado.
- E)** A vitimologia clássica não reconhece relevância científica na relação vítima–ofensor, afirmando que qualquer análise do comportamento da vítima é antiética e metodologicamente inválida, devendo-se restringir o estudo à personalidade do autor do delito.



3. (UECE-CEV/Oficial Investigador de Polícia Civil/PC-CE/2025) No que diz respeito ao processo vitimizatório, relacione corretamente o tipo de vitimização com sua respectiva definição, numerando os parênteses abaixo, de acordo com a seguinte indicação:

1. Vitimização Primária;
2. Vitimização Secundária;
3. Vitimização Terciária.

() Sofrimento suportado pela vítima em razão da omissão estatal e da estigmatização pela sociedade.

() Sofrimento suportado pela vítima em razão da burocratização estatal, suportado perante as fases de inquérito e processo.

() Sofrimento suportado pela vítima em razão dos efeitos diretos e indiretos da conduta criminal.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 3, 2, 1.
- B) 2, 1, 3.
- C) 1, 2, 3.
- D) 2, 3, 1.
- E) 1, 3, 2.

4. (FGV/Delegado de Polícia Substituto/PC-MG/2025) Com relação aos estudos de Vitimologia, assinale a afirmativa correta.

A) Síndrome de Estocolmo se refere ao contexto em que uma mulher, ao ser rejeitada, acusa falsamente alguém da prática de um crime sexual.

B) Síndrome de Londres é o fenômeno psicológico em que as vítimas de um sequestro ou de uma situação traumática desenvolvem sentimentos de empatia ou afeto pelos seus agressores.

C) Síndrome da mulher de Potifar é o fenômeno psicológico em que as vítimas de um sequestro adotam uma postura de desobediência em relação aos sequestradores.

D) Vitimização primária é o fenômeno que se refere ao sofrimento imposto à vítima de um crime em razão das frustrações oriundas do sistema de justiça criminal.



E) Vitimização terciária é o fenômeno que se refere à estigmatização imposta pelo meio social à vítima após o crime.

5. (VUNESP/Promotor de Justiça Substituto/MPE-RO/2024) Dentro do tema Vitimização, denomina-se

A) vitimização primária, quando a vítima sofre a falta de amparo das instâncias formais de controle social.

B) heterovitimização, quando ocorre a autorrecriminação da vítima, pela ocorrência do delito.

C) vitimização indireta, quando a vítima sofre a falta de amparo de sua família e de seu círculo de amigos.

D) sobrevivitimização, quando a vítima sobrevive ao crime contra ela praticado.

E) revitimização, quando a vítima, por ser familiar de outra vítima, acaba sofrendo, junto a esta, as consequências do crime.

6. (VUNESP/Escrivão de Polícia/PC-SP/2023) Segundo a classificação de vítimas proposta por Mendelsohn, o jovem que transita por rua conhecida por ser local perigoso, falando ao celular, mediante uso de fones de ouvido, portanto, desatento ao movimento em seu redor, ocasião em que tem o seu aparelho eletrônico subtraído por meliantes, é considerado uma vítima

A) como única culpada ou pseudovítima.

B) tão culpada quanto o delinquente ou vítima voluntária.

C) mais culpada que o delinquente ou vítima por provocação.

D) totalmente inocente ou vítima ideal.

E) por ignorância ou vítima de menor culpabilidade.

7. (FGV/Psicólogo Policial Civil/PC-SC/2024) Sobre o processo compreendido como revitimização ou vitimização secundária, analise as afirmativas a seguir.

I. Configura hipótese de revitimização a atitude do policial que, ao atender a vítima de um crime sexual, procura saber se a vítima estava bêbada.

II. Não configura caso de revitimização o ato de a defesa do acusado de crimes sexuais acusar a vítima de agir de forma provocativa, diante do princípio da ampla defesa.

III. Não configura revitimização questionar à vítima se ela se dispunha a satisfazer os desejos sexuais do seu marido para aferir se houve ou não crime sexual no âmbito das relações domésticas.



Está correto o que se afirma em:

- A) I e III.
- B) II e III.
- C) III, apenas.
- D) II, apenas.
- E) I, apenas.

8. (VUNESP/Delegado de Polícia/PC-SP/2023) Trata-se de um estado psicológico em que as vítimas assumem postura de desobediência e de enfrentamento a intimidações de seus agressores, por quem sentem desprezo e repulsa. Por vezes, como consequência da rebeldia, as vítimas acabam por serem feridas ou assassinadas, como forma de demonstração de força por parte dos agressores.

Assinale a alternativa que corresponde corretamente ao enunciado acima exposto.

- A) Transtorno de Jerusalém.
- B) Síndrome da Mulher de Potifar.
- C) Síndrome de Londres.
- D) Síndrome de Lima.
- E) Síndrome de Estocolmo.

9. (VUNESP/Investigador de Polícia/PC-SP/2023) Verifica o comportamento da vítima e considera-o para efeitos de tipificação penal, tendo por objetivo aplicar um direito penal mais justo ao autor do fato, e não a incriminação da vítima, conforme poderia se interpretar equivocadamente.

É correto afirmar que o enunciado se refere à

- A) vitimização secundária.
- B) vitimização terciária.
- C) revitimização.
- D) vitimodogmática.
- E) vitimologia corporativa.



10. (VUNESP/Investigador de Polícia/PC-SP/2023) É correto afirmar que, na criminologia, existem algumas síndromes. A síndrome que bem sintetiza a ideia de coisificação da mulher, na qual a mulher é vista socialmente como objeto de desejo, é a denominada

- A) Síndrome do desejo feminino.
- B) Síndrome de Maria Madalena.
- C) Síndrome da Barbie.
- D) Síndrome da vitimização.
- E) Síndrome da mulher de Potifar.

11. (INSTITUTO AOCP/Delegado de Polícia Substituto/PC-GO/2022) Carlos Roberto é Delegado de Polícia em Goianésia-GO e se depara com a seguinte estatística: cerca de 10% (dez por cento) da população local alegou ter sofrido crime de roubo no ano anterior. Contudo, ao consultar o acervo da Delegacia, Carlos Roberto constatou que, no mesmo ano pesquisado, um número ínfimo de inquéritos policiais sobre crimes patrimoniais foi autuado naquela divisão policial. Tal fenômeno de subnotificação pode ser explicado pela vitimização

- A) terciária, quando um sujeito é diretamente atingido pela prática de ato delituoso, padecendo dos resultados da conduta.
- B) primária, quando um sujeito que, mesmo possuindo envolvimento direto ou indireto com o fato delituoso, tem um sofrimento excessivo, além daquele determinado pela sanção legal.
- C) secundária, como um derivativo das relações existentes entre as vítimas primárias e o Estado em face do aparato repressivo (burocratização do sistema policial, morosidade na solução da ocorrência, insensibilidade dos aplicadores jurídicos, reexposição do fato em diversos procedimentos etc.).
- D) secundária, quando um sujeito que, mesmo possuindo um envolvimento direto ou indireto com o fato delituoso, tem um sofrimento excessivo, além daquele determinado pela sanção legal.
- E) terciária, quando um sujeito diretamente atingido pela prática de ato delituoso finda responsabilizado pela imprudência que incentivou a conduta delituosa contra si.

12. (FCC/DPE-MT/Defensor Público de 1ª Classe/2022) *A escravidão se sustentava tanto na rotina do abuso sexual quanto no tronco e no açoite. Impulsos sexuais excessivos, existentes ou não entre os homens brancos como indivíduos, não tinham nenhuma relação com essa verdadeira institucionalização do estupro. A coerção sexual, em vez disso, era uma dimensão essencial das relações sociais entre o senhor e a escrava. Em outras palavras, o direito alegado pelos proprietários e seus agentes sobre o corpo das escravas era uma expressão*



direta de seu suposto direito de propriedade sobre pessoas negras como um todo. A licença para estuprar emanava da cruel dominação econômica e era por ela facilitada, como marca grotesca da escravidão.

A coerção sexual praticada contra mulheres negras escravizadas, citada no trecho acima, evidencia um contexto de ausência da criminalização

- A) secundária e ausência da vitimização secundária.
- B) secundária e existência da vitimização primária.
- C) secundária e existência da vitimização secundária.
- D) primária e ausência da vitimização primária.
- E) primária e existência da vitimização primária.

13. (VUNESP/Médico Legista/PC-SP/2022) Hades, um jovem de 17 (dezessete) anos de idade, sacou um simulacro de arma de fogo e anunciou roubo em face de Althaia, policial civil, de folga e em trajes civis, a qual, imaginando se tratar de meliante munido de arma de fogo verdadeira, prontamente sacou sua arma de fogo e desferiu dois disparos contra Hades, cujos ferimentos causaram seu óbito. Segundo classificação de Benjamin Mendelsohn, Hades é considerado vítima

- A) totalmente inocente ou vítima ideal.
- B) tão culpada quanto o delinquente ou vítima voluntária.
- C) por ignorância ou menos culpada que o delinquente.
- D) mais culpada que o delinquente ou vítima por provocação.
- E) como única culpada ou pseudovítima.

14. (VUNESP/Investigador de Polícia/PC-SP/2022) A própria sociedade não acolhe a vítima e muitas vezes a incentiva a não denunciar o delito às autoridades, ocorrendo o que se chama de cifra negra.

É correto afirmar que o enunciado refere-se à

- A) Escola positiva.
- B) Escola clássica.
- C) Vitimização secundária.
- D) Vitimização terciária.



E) Vitimização inocente.

15. (INSTITUTO AOCP/Policial Penal/Governo do Distrito Federal/2022) Em relação à criminologia, julgue o item seguinte.

Vitimização primária é aquela que corresponde aos danos à vítima decorrentes do crime.

16. (FGV/Delegado de Polícia Civil Substituto/PC-RN/2021) Dentro da perspectiva criminológica, os órgãos de polícia e justiça se referem a instâncias de:

A) criminalização primária.

B) vitimização terciária.

C) controle social formal.

D) prevenção primária.

E) controle social informal.

17. (FGV/Delegado de Polícia Civil Substituto/PC-RN/2021) Após ser agredida por seu marido, Ana Cláudia busca auxílio em delegacia policial próxima a sua residência. Após narrar todo o ocorrido ao servidor responsável, ele afirmou que não parecia ser nada grave porque ela não apresentava nenhuma marca de lesão, sugerindo, em tom jocoso, que ela deveria voltar logo para casa porque “marido está difícil de encontrar”. Diante disso, Ana Cláudia deixa a delegacia de polícia sem realizar o registro de ocorrência pretendido.

Dentro de uma perspectiva criminológica, os fatos hipotéticos acima narrados descrevem, respectivamente, as noções de:

A) vitimização secundária e vitimização primária.

B) vitimização primária e vitimização terciária.

C) seletividade primária e vitimização primária.

D) vitimização primária e vitimização secundária.

E) seletividade secundária e vitimização secundária.



18. (Instituto Acesso/Delegado de Polícia/PC-ES/2019 - ADAPTADA) “A vítima do delito experimentou um secular e deliberado abandono. Desfrutou do máximo protagonismo [...] durante a época da justiça privada, sendo depois drasticamente ‘neutralizada’ pelo sistema legal moderno [...]” (MOLINA, Antonio Garcia-Pablos de; GOMES, Luiz Flávio, 2008, p. 73).

A Vitimologia impulsionou um processo de revisão científica do papel da vítima no fenômeno delitivo. Assinale certo ou errado

A vitimologia ocupa-se, sobretudo, do estudo sobre os riscos de vitimização, dos danos que sofrem as vítimas como consequência do delito, assim como da posterior intervenção do sistema legal, dentre outros temas.

19. (Instituto Acesso/Delegado de Polícia/PC-ES/2019) A dor causada à vítima, ao ter que reviver a cena do crime, ao ter que declarar ao juiz o sentimento de humilhação experimentado, quando os advogados do acusado culpam a vítima, argumentando que foi ela própria que, com sua conduta, provocou o delito. Os traumas que podem ser causados pelo exame médico-forense, pelo interrogatório policial ou pelo reencontro com o agressor em juízo, e outros, são exemplos da chamada vitimização.

- A) indireta.
- B) secundária.
- C) primária.
- D) terciária.
- E) direta.

20. (CEBRASPE/Defensor Público/DPE-DF/2019) A criminologia, diante do fenômeno do delito, na busca de conhecer fatores criminógenos, traça um paralelo entre vítima e criminoso. Partindo dessa premissa dual, chamada por Mendelsohn de “dupla-penal”, extraem-se importantes situações fenomenológicas. Acerca desses estudos, julgue o item seguinte.

A criminologia classifica como vitimização secundária a coisificação, pelas esferas de controle formal do delito, da pessoa ofendida, ao tratá-la como mero objeto e com desdém durante a persecução criminal.

21. (VUNESP/Papiloscopista Policial/PC-SP/2018) Na questão, assinale a alternativa contendo a informação que preenche corretamente a lacuna.

A _____ é a autorrecriminação da vítima pela ocorrência do crime contra si, buscando razões que, possivelmente, tornaram-na responsável pelo delito.

- A) sobrevitimização.



- B) vitimização primária.
- C) vitimização secundária.
- D) vitimização terciária.
- E) heterovitimização.

22. (VUNESP/Agente de Telecomunicações Policial/PC-SP/2018) Na classificação de Benjamin Mendelsohn, a *vítima imaginária* é considerada uma vítima

- A) mais culpada que o infrator.
- B) voluntária ou tão culpada quanto o infrator.
- C) completamente inocente ou ideal.
- D) unicamente culpada.
- E) de culpabilidade menor ou por ignorância.

23. (VUNESP/Escrivão de Polícia Civil/PC-SP/2018) Com relação às classificações de vítimas, apresentadas por Benjamim Mendelsohn, em relação aos estudos de vitimologia,

- A) vítima resistente é aquela que concorre para a produção do resultado.
- B) vítima ideal é aquela que contribui, de alguma forma, para o resultado danoso.
- C) vítima como única culpada pode ser exemplificada pelo indivíduo embriagado que atravessa avenida movimentada vindo a falecer atropelado.
- D) vítima por ignorância é aquela que não tem nenhuma participação no evento criminoso.
- E) vítima completamente inocente é aquela cuja participação ativa é imprescindível para a caracterização do crime.

24. (VUNESP/Investigador de Polícia/PC-SP/2014) Nos crimes de extorsão mediante sequestro, por exemplo, pode ocorrer a chamada Síndrome de Estocolmo, que consiste

- A) na doença que os sequestradores sofrem.
- B) na identificação afetiva da vítima com o criminoso, pelo próprio instinto de sobrevivência.



- C) em uma teoria que os órgãos públicos utilizam para reduzir a criminalidade.
- D) no arrependimento do criminoso em razão do descontrole emocional.
- E) no trauma que a vítima adquire em razão do sofrimento.

25. (FGV/Consultor Legislativo – Área XXII/Câmara dos Deputados/2024) Maria, 37 anos, órfã materna, foi mantida em cárcere privado desde os 9 anos de idade por Firmino, seu genitor. Durante todos esses anos, ela foi estuprada pelo pai e concebeu cinco filhas, que também passaram a ser vítimas de abusos sexuais. Certo dia, cansada dos tormentos que sofrera, Maria, aproveitando-se da distração do abusador, desferiu-lhe golpes de machado na região da cabeça, provocando-lhe o óbito.

Do ponto de vista do estudo da vitimologia, seguindo os ensinamentos de Benjamin Mendelsohn, a vítima do homicídio pode ser classificada como

- A) completamente inocente.
- B) menos culpada que o delinquente.
- C) tão culpada quanto o delinquente.
- D) mais culpada que o delinquente.
- E) única culpada.



GABARITO

- | | |
|-------|-------|
| 1. C | 14. D |
| 2. B | 15. C |
| 3. A | 16. C |
| 4. E | 17. D |
| 5. B | 18. C |
| 6. E | 19. B |
| 7. E | 20. C |
| 8. C | 21. E |
| 9. D | 22. D |
| 10. C | 23. C |
| 11. C | 24. B |
| 12. D | 25. D |
| 13. E | |



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.